

DIREITO ADMINISTRATIVO

Lei n. 12.527/2011 – Lei de Acesso
à Informação



Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerente de Produção Digital: Bárbara Guerra

Todo o material desta apostila (incluindo textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

260205217160



DIOGO SURDI

Diogo Surdi é formado em Administração Pública e é professor de Direito Administrativo em concursos públicos, tendo sido aprovado para vários cargos, dentre os quais se destacam: Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil (2014), Analista Judiciário do TRT-SC (2013), Analista Tributário da Receita Federal do Brasil (2012) e Técnico Judiciário dos seguintes órgãos: TRT-SC, TRT-RS, TRE-SC, TRE-RS, TRT-MS e MPU.

GRAN
CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Lucas Vinicius Magalhães Pinheiro -, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação	4
Lei n. 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação.....	5
1. Introdução.....	5
2. Princípio da Publicidade e Base constitucional	5
3. Transparência Ativa e Passiva.....	9
4. Prazo de Sigilo das Informações.....	16
5. Procedimento de Solicitação de Informações	21
5.1. Responsabilidades e Sanções	24
Resumo	26
Questões de Concurso.....	33
Gabarito	53
Gabarito Comentado.....	54

APRESENTAÇÃO

Olá, tudo bem? Espero que sim!

Na aula de hoje, teremos contato com as disposições da **Lei 12.527/2011**, norma popularmente conhecida como **Lei de Acesso à Informação**.

Grande abraço e boa aula!

Diogo

LEI N. 12.527/2011 – LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

A Lei 12.527/2011, popularmente conhecida como “**Lei de Acesso à Informação**”, trouxe uma série de novidades no que se refere à publicidade dos atos do Poder Público, de forma que **a informação de caráter público passou a ser a regra**, sendo o sigilo, como consequência, a exceção.

2. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E BASE CONSTITUCIONAL

Obs.: Você está lembrado do princípio da publicidade, constante no texto Constitucional e orientador de todas as atividades da Administração Pública?

Vamos a uma rápida revisão: Basicamente, a publicidade pode ocorrer em duas acepções ou sentidos:

a) Como a necessidade de que todos os atos administrativos sejam publicados para que possam produzir seus efeitos: Nesse sentido, importante destacar que a Publicidade está relacionada como a **eficácia** do ato administrativo, ou seja, os atos administrativos só podem produzir efeitos perante terceiros depois de serem devidamente publicados no meio oficial.

b) Como a necessidade de transparência, por parte da Administração Pública, no exercício de suas funções: Aqui estamos falando de um assunto muito abordado pela mídia nos últimos anos: a transparência no acesso à informação, por parte dos usuários, de dados produzidos pelos órgãos e entidades da Administração Pública.

No entanto, ainda que a Publicidade seja a regra, não se trata de um Princípio absoluto, tendo como exceções a **defesa da intimidade e da vida privada dos usuários** e a **defesa da sociedade e do Estado**.

E foi justamente como decorrência desse último sentido da publicidade que a Lei 12.527/2011 foi editada, ou seja, como forma de regular a forma como a divulgação de informações ocorrerá no âmbito da Administração Pública de **todos os entes federativos**.

Dessa forma, por regular atividades de todas as esferas, é que a **Lei da Transparência (também conhecida como LAI)** é considerada uma **lei nacional**.

No entanto, nada impede que os Estados e Municípios estabeleçam normas próprias a serem seguidas pelas suas Administrações. Exige-se apenas que tais normas **não apresentem divergências** com relação às disposições da LAI. Da mesma forma, precisamos saber que a edição da Lei de Acesso à Informação acabou por regulamentar diversos artigos do texto da Constituição Federal, sendo elas:

“Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.”

(Artigo 5º, XXXIII)

“A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: II – O acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII.” **(Artigo 37, §3º, II)**

“Cabem à administração pública, na forma da lei, a gestão da documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.” **(Artigo 216, § 2º)**

Como mencionado, a Lei de Acesso à Informação é uma Lei Nacional. Assim, precisamos saber quem está sujeito ao seu regramento. Em outras palavras, precisamos conhecer todos os órgãos e entidades que estão **obrigados** a observar suas disposições. Vejamos o texto da norma:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime desta Lei:

I – **os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público;**

II – **as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas** direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, **às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.**

Assim, temos a primeira importante informação, que poderia pegar de surpresa os candidatos menos avisados: as disposições da LAI, além de aplicáveis a todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta de todos os Poderes e entes federativos, aplicam-se também às entidades **privadas, sem fins lucrativos, que recebam recursos públicos para gerir suas atividades.**

Campo de Aplicação da Lei de Acesso à Informação	Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
	Os órgãos públicos integrantes do Ministério Público.
	Os órgãos públicos integrantes das Cortes de Contas.
	As autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
As disposições são aplicadas, no que couber	Às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Neste caso, a publicidade a que estão submetidas estas entidades refere-se à parcela dos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.

Obs.: Tudo compreendido? Uma pergunta, para fixarmos o conteúdo: As entidades que compõem o Terceiro Setor (basicamente, Organização Social, OSCIP e Entidades de Cooperação) estão sujeitas às normas da LAI?

Certamente! Uma vez que tais entidades, ao vincularem-se ao Poder Público, recebem uma série de subvenções e incentivos governamentais (fomento), nada mais natural que obedeçam as normas de transparência no que se refere à gestão dos recursos repassados.

Percebam, assim, que o terceiro setor apenas está sujeito às normas da lei de acesso à informação no que se refere aos **valores recebidos do Poder Público**. Para os demais valores, não há tal obrigatoriedade.

DIREITO DO CONCURSO

001. (CEBRASPE (CESPE) AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Ciências da Computação/2022) No que diz respeito a big data e à Lei n. 12.527/2011 e suas alterações (Lei de Acesso à Informação), julgue o item seguinte.

A Lei de Acesso à Informação não se aplica às entidades privadas sem fins lucrativos, independentemente de elas receberem ou não recursos públicos.



As entidades privadas sem fins lucrativos, quando receberem recursos públicos, estão sujeitas às disposições da Lei de Acesso à Informação.

Art. 2º Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres.

A Lei 12.527/2011 apresenta uma série de conceitos relacionados com o acesso à informação. Estas definições são costumeiramente exigidas pelas bancas, exigindo uma atenção especial do candidato.

Definições	Conceito Legal
Informação	Dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato
Documento	Unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato
Informação Sigilosa	Aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado
Informação Pessoal	Aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável
Tratamento da informação	Conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação
Disponibilidade	Qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;
Autenticidade	Qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema
Integridade	Qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino
Primariedade	Qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações

Errado.

002. (OMNI/ACI (CM SER DO IGUAÇU)/CM SER DO IGUAÇU/2026) Com base na Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), correspondente ao artigo 4º assinale a alternativa correta sobre primariedade:

- a) qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados,
- b) qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
- c) qualidade da informação não modificada, inclusive quanto a origem, trânsito e destino.

d) qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

e) qualidade da informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável.



A **primariedade** é a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

IX – primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Letra d.

3. TRANSPARÊNCIA ATIVA E PASSIVA

Conceitos importantes são os de **transparência ativa e passiva**.

A **transparência ativa** pode ser entendida como a obrigação que os órgãos e entidades têm de promover a transparência de suas informações, independentemente de haver ou não requerimento dos seus usuários.

Tal obrigação decorre do artigo 3º da LAI, que estabelece as diretrizes a serem observadas no trato da divulgação das informações:

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;

II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;

III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;

IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;

V – desenvolvimento do controle social da administração pública.

Em consonância com tal entendimento, o artigo 8º da norma estabelece a obrigatoriedade da transparência ativa:

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, **independentemente de requerimentos**, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Um ponto interessante é a previsão da LAI que estabelece como obrigatoriedade, para o cumprimento da transparência ativa, a divulgação de informações por meio da internet.

Art. 8º, Parágrafo Único, § 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

Ok, professor. Trata-se de algo meio óbvio, sendo assim, qual o motivo para a questão ser passível de exigência em provas?

Ocorre que tal disposição ganha destaque ao apresentar uma exceção à regra de divulgação na internet.

Art. 8º, § 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

No âmbito da transparência ativa, devemos destacar as regras estabelecidas para os **serviços sociais autônomos** e para os **conselhos de fiscalização profissional**.

Neste sentido, sempre que as entidades constituídas sob a forma de serviço social autônomo **forem destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão**, haverá a necessidade de divulgação de uma série de informações relativas aos respectivos empregados.

Art. 8º-A. As entidades com personalidade jurídica de direito privado, constituídas sob a forma de serviço social autônomo, que sejam destinatárias de contribuições ou de recursos públicos federais decorrentes de contrato de gestão deverão divulgar as seguintes informações relativas aos respectivos empregados:

- I – o plano de cargos e salários, inclusive com a divulgação dos critérios para a evolução na carreira e para a fixação da política salarial;
- II – o quantitativo total de empregados da entidade, discriminado por cargo e por faixas salariais, acompanhado do nome do empregado e do cargo por ele ocupado;
- III – lista, discriminada por faixas salariais, das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas; e
- IV – o quantitativo de funções gratificadas, os critérios para sua ocupação e o rol dos empregados que ocupam cada espécie de função gratificada.

Já com relação aos conselhos de fiscalização profissional, o artigo 8º-B determina que estes deverão divulgar, de forma nominal e individualizada, um conjunto de informações relacionadas com as parcelas remuneratórias e indenizatórias passíveis de recebimento pelos respectivos agentes públicos.

Art. 8º-B. Os conselhos de fiscalização profissional devem divulgar, de forma nominal e individualizada, lista das parcelas remuneratórias e indenizatórias, ainda que eventuais, incluídos os auxílios, as ajudas de custo, as gratificações, os jetons e quaisquer outras vantagens pecuniárias, que os empregados possam receber em virtude de condições específicas.

A **transparência passiva**, por outro lado, deve ser compreendida como a possibilidade de **solicitação**, por intermédio dos interessados, de informações que **não** se encontrem totalmente disponíveis para consulta.

Diversas são as disposições da Lei de Acesso à Informação no que se refere aos procedimentos que deverão ser observados, pelos interessados, para terem acesso às informações.

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Importantes características do processo de solicitação de informações são retiradas dos artigos acima.

Perceba que os órgãos e entidades **devem dar amplo e imediato acesso à informação que já se encontra disponível**.

Da mesma forma, como forma de não criar qualquer obstáculo ao acesso às informações, **não pode ser exigido, pelo órgão ou entidade que possui a informação, os motivos da solicitação** ou, ainda, **exigências que inviabilizem o seu acesso**.

Como exemplo, podemos imaginar uma entidade que, com o claro motivo de dificultar o acesso dos usuários às informações, exige, para o seu fornecimento, cópia autenticada, em três vias, da certidão de nascimento da pessoa que está solicitando... **Não há nenhum motivo plausível para tal procedimento, concordam?**

DIRETO DO CONCURSO

003. (INSTITUTO CONSULPLAN/ANA MP (MPE MG)/MPE MG/TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/SUPORTE DE TI/2023) A Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011) trata, dentre outros, do pedido de acesso à informação. Sobre quem pode apresentar pedido de acesso a informações, assinale a afirmativa correta.

- a) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa.
- b) Somente o cidadão, com suas obrigações militares em dia, poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa.
- c) Somente o cidadão, com suas obrigações eleitorais em dia, poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa.
- d) Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no Art. 1º da normativa, desde que o interessado não seja servidor público.



Para responder à questão, devemos fazer uso das disposições do artigo 10, que, por sua vez, determina que

Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Na Letra D, o erro está em afirmar que o pedido de acesso a informações apenas poderá ser realizado caso o interessado não seja servidor público, regra que não encontra previsão legal.

Letra a.

Professor, mas e o que ocorre quando o órgão ou entidade não possui, imediatamente, a informação solicitada pelo usuário?

A resposta nos é dada pelo § 1º do artigo 11, com a seguinte redação:

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, **o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:**

- I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
- II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
- III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º **poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias**, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

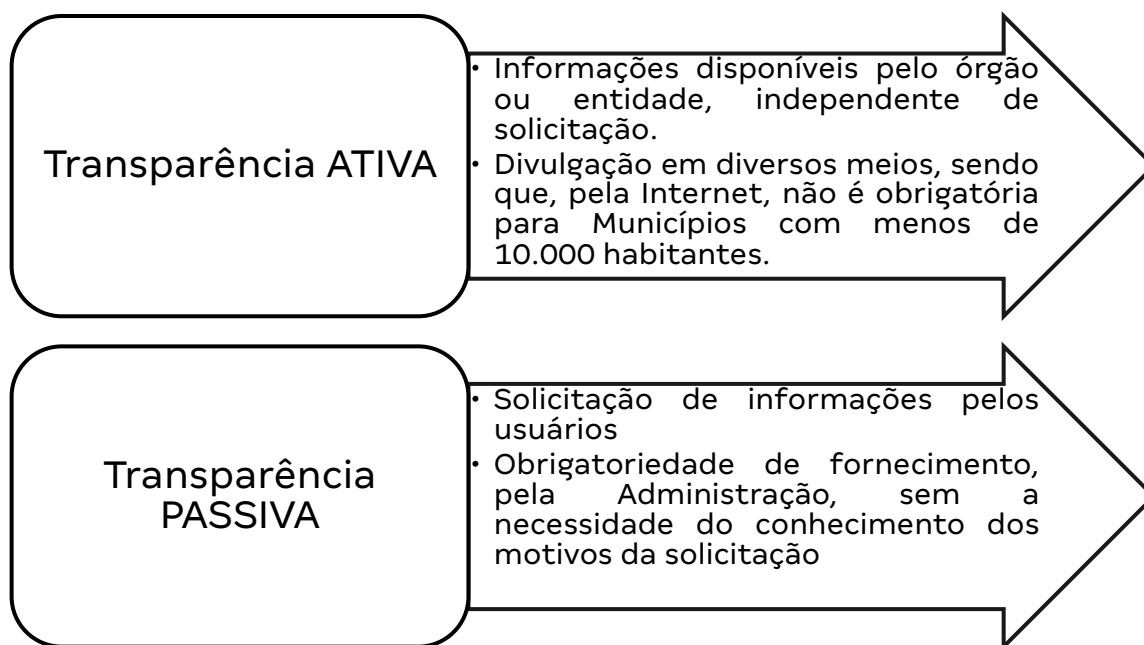
§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.

§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

Para não confundirmos os dois conceitos apresentados:



Pedido de Acesso a Informações	
Quem pode pedir o acesso	Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades público, por qualquer meio legítimo.
Requisitos	O pedido deve conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.
Regras formais	Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.
Vedações	São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Informação disponível	O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.
Quando a informação não estiver disponível	Não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias (com possibilidade de prorrogação por mais 10 dias): a) comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão; b) indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou c) comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.
Informação armazenada em formato digital	A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.
Informação disponível em meio de acesso universal	Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.
Informação contida em documento cuja manipulação possa prejudicar sua integridade	Deverá ser oferecida a consulta de cópia, com certificação de que esta confere com o original. Na impossibilidade de obtenção de cópias, o interessado poderá solicitar que, a suas expensas e sob supervisão de servidor público, a reprodução seja feita por outro meio que não ponha em risco a conservação do documento original.
Pesquisa	Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar. O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito. O órgão ou a entidade poderá cobrar exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Estará isento de ressarcir os custos previstos aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, declarada nos termos da lei.
Informação total ou parcialmente sigilosa	Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.
Direito do Requerente	É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de negativa de acesso, por certidão ou cópia.

Pois bem! Com a entrada em vigor da Lei de Acesso à Informação, muito se contestou sobre a constitucionalidade da divulgação de informações como a remuneração dos servidores públicos, bem como se tais dados se enquadravam como informações pessoais de tais agentes.

O STF, após inúmeras decisões, **possui entendimento de que tais divulgações são constitucionais**. Vejamos, a título de exemplo, o teor do julgado que suspendeu as liminares da ação ordinária n. 33326-48.2012.4.01.3400.

JURISPRUDÊNCIA

Ementa: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃOS QUE IMPEDIAM A DIVULGAÇÃO, EM SÍTIO ELETRÔNICO OFICIAL, DE INFORMAÇÕES FUNCIONAIS DESERVIDORES PÚBLICOS, INCLUSIVE A RESPECTIVA REMUNERAÇÃO. DEFERIMENTO DA MEDIDA DE SUSPENSÃO PELO PRESIDENTE DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO APARENTE DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. DIREITO À INFORMAÇÃO DE ATOS ESTATAIS, NELES EMBUTIDA A FOLHA DE PAGAMENTO DE ÓRGÃOS E ENTIDADES PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE ADMINISTRATIVA. NÃO RECONHECIMENTO DE VIOLAÇÃO À PRIVACIDADE, INTIMIDADE E SEGURANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO.

AGRAVOS DESPROVIDOS.

1. Caso em que a situação específica dos servidores públicos é regida pela 1ª parte do inciso XXXIII do art. 5º da Constituição. Sua remuneração bruta, cargos e funções por eles titularizados, órgãos de sua formal lotação, tudo é constitutivo de informação de interesse coletivo ou geral. Expondo-se, portanto, a divulgação oficial. Sem que a intimidade deles, vida privada e segurança pessoal e familiar se encaixem nas exceções de que trata a parte derradeira do mesmo dispositivo constitucional (inciso XXXIII do art. 5º), pois o fato é que não estão em jogo nem a segurança do Estado nem do conjunto da sociedade.

2. **Não cabe, no caso, falar de intimidade ou de vida privada, pois os dados objeto da divulgação em causa dizem respeito a agentes públicos enquanto agentes públicos mesmos;** ou, na linguagem da própria Constituição, agentes estatais agindo “nessa qualidade” (§6º do art. 37). E quanto à segurança física ou corporal dos servidores, seja pessoal, seja familiarmente, claro que ela resultará um tanto ou quanto fragilizada com a divulgação nominalizada dos dados em debate, mas é um tipo de risco pessoal e familiar que se atenua com a proibição de se revelar o endereço residencial, o CPF e a CI de cada servidor. No mais, é o preço que se paga pela opção por uma carreira pública no seio de um Estado republicano.”

Assim, devemos guardar a informação de que a divulgação da remuneração dos servidores públicos é **constitucional**, não entrando no âmbito da **intimidade e da vida privada**, conceitos protegidos constitucionalmente.

No entanto, fica **vedado aos órgãos ou entidades a divulgação de informações pessoais**, tais como CPF, Carteira de Identidade e endereço dos servidores.

4. PRAZO DE SIGILO DAS INFORMAÇÕES

Como verificamos, com a publicação da Lei n. 12.527/2011, a regra passou a ser divulgação de todas as informações, sendo o sigilo, por conseguinte, a exceção.

Informações sigilosas são aquelas que podem **comprometer fatores como a segurança do estado e o bem-estar da sociedade**. Nestes casos, é permitido ao Poder Público a classificação da informação como **Reservada, Secreta e Ultrassegreda**.

Obs.: Ainda que a informação possa ter o seu acesso restrito, a medida apenas é possível por um período determinado de tempo. Em outros termos, deve ser salientado que nenhuma informação poderá ser mantida por segredo eterno.

O artigo 23 da LAI estabelece as situações que podem dar ensejo à restrição do acesso às informações:

Art. 23. São consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

- I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
- II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
- III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
- IV – oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
- V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas;
- VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
- VII – pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
- VIII – comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Não há necessidade de decorar o presente artigo. Perceba que todas as situações elencadas pela norma são casos em que a divulgação da informação **colocaria em risco a coletividade ou a segurança do próprio Estado**.

Obs.: Já sabemos quais as informações que podem ter seu acesso restrito ao público em geral. Mas qual o tempo em que tais informações poderão permanecer nesta situação, sem o conhecimento da população em geral?

Dependendo do nível de segurança da informação, a mesma poderá ser classificada de três formas (**reservada, secreta e ultrassecreta**), sendo que o prazo de restrição varia de acordo com cada uma das classificações.

RESERVADA	SECRETA	ULTRASSECRETA
• Prazo máximo de até 5 anos	• Prazo máximo de até 15 anos	• Prazo máximo de até 25 anos

Dois pontos merecem destaque no que se refere à classificação das informações:

a) Ainda que o prazo seja de um número X de anos para cada tipo de classificação, nada impede que a autoridade responsável, quando da classificação, estipule como prazo final um determinado evento que irá acontecer no futuro. No entanto, tal evento não poderá ter prazo superior ao limite da respectiva classificação.

Como exemplo, vamos supor que determinadas informações terão seu acesso restrito por se tratarem de pesquisas que o Brasil está fazendo para implantar um novo sistema de energia.

Assim, tais informações podem ser classificadas como **reservadas (prazo de até 5 anos)**, ou poderão ter como termo final a data de certo acontecimento, que, no nosso exemplo, poderia ser a conclusão das pesquisas e a obtenção de um parecer sobre a viabilidade do novo sistema de energia.

O que não é possível é a Administração utilizar a data limite desse evento como forma de “**ultrapassar**” o prazo limite da classificação inicial, que, no exemplo, por se tratar de informação **reservada**, é de 5 anos.

b) Na classificação de informações, deverá ser utilizado o critério menos restritivo possível.

Interessante disposição se refere às informações relativas à **segurança do Presidente da República, seu cônjuge e filhos**: Estas serão classificadas como **reservada** e terão seu prazo restrito à duração do respectivo mandato.

No caso de reeleição, no entanto, a norma determina que a duração da classificação será até o término do exercício do segundo mandato, **ainda que o prazo total (8 anos) exceda ao da classificação proposta**.

A LAI também instituiu a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, à qual compete, dentre outras competências, prorrogar o prazo da informação **ultrassecreta** enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar **ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional** ou **grave risco às relações internacionais do País**.

Assim, podemos levar para a nossa prova que o prazo máximo de restrição à informação que acarrete prejuízo à segurança da sociedade ou do Estado é de **50 anos**.

Não podemos confundir tal regra, no entanto, com as disposições referentes às **informações pessoais**. Neste sentido é que o artigo 31 da LAI determina que

O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

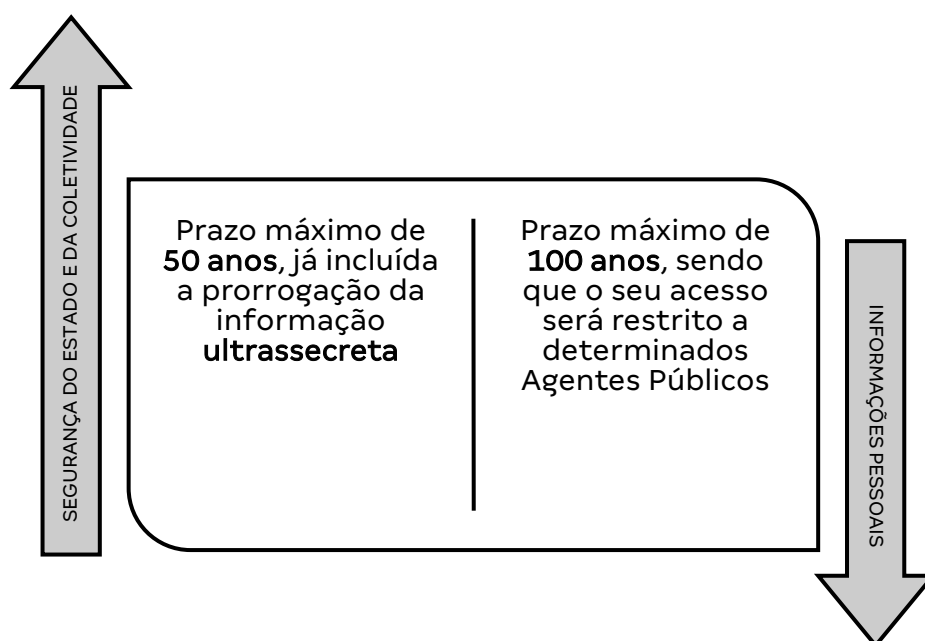
No que se refere ao tempo de restrição das informações pessoais, temos a seguinte disposição:

Art. 31. O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

§ 1º As **informações pessoais**, a que se refere este artigo, relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

I – **terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 (cem) anos a contar da sua data de produção, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem;** e

II – poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.



No que se refere à Administração Pública Federal, temos que conhecer quem são as autoridades competentes para classificar a informação. Vejamos, para tal, o teor do artigo 27 Lei n. 12.527/2011:

Art. 27. A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência:

I – no grau de **ultrassecreto**, das seguintes autoridades:

- a) Presidente da República;
- b) Vice-Presidente da República;
- c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;
- d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e
- e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;

II – no grau de **secreto**, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e

III – no grau de **reservado**, das autoridades referidas nos incisos I e II e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade, observado o disposto nesta Lei.

Importante frisar que a classificação de informação em qualquer grau de sigilo deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos:

- Assunto sobre o qual versa a informação;
- Fundamento da classificação;
- Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final;
- Identificação da autoridade que a classificou.

ATENÇÃO

Não poderá ser negado acesso à informação necessária à **tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais**.

Neste sentido, os documentos, dados e informações que versem sobre condutas que **impliquem violação dos direitos humanos** praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas **não poderão ser objeto de restrição de acesso**.

Tendo em vista a grande incidência, em concursos públicos, das regras relacionadas com a restrição de acesso, faremos uso do gráfico a seguir:

Restrição de Acesso de Informações	
Regra Geral	A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.

Restrição de Acesso de Informações	
Requisitos	Para a classificação da informação em determinado grau de sigilo, deverá ser observado o interesse público da informação e utilizado o critério menos restritivo possível, considerados: a) a gravidade do risco ou dano à segurança da sociedade e do Estado; e b) o prazo máximo de restrição de acesso ou o evento que defina seu termo final.
Prazos máximos de restrição	Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes: a) ultrassecreta: 25 anos; b) secreta: 15 anos; c) reservada: 5 anos. Alternativamente aos prazos previstos, poderá ser estabelecida como termo final de restrição de acesso a ocorrência de determinado evento, desde que este ocorra antes do transcurso do prazo máximo de classificação.
Informações que puderem colocar em risco a segurança do Presidente e Vice-Presidente da República e respectivos cônjuges e filhos(as)	Serão classificadas como reservadas e ficarão sob sigilo até o término do mandato em exercício ou do último mandato, em caso de reeleição.
Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final	A informação será tornada, automaticamente, de acesso público.

DIRETO DO CONCURSO

004. (IADES/APPGG (SEPLAD DF)/SEPLAD DF/GESTÃO GOVERNAMENTAL/2023) De acordo com Lei no 12.527/2011, assinale a alternativa que indica o prazo máximo de restrição de acesso à informação classificada como reservada.

- a) Quinze anos
- b) Cem anos
- c) Dois anos
- d) Cinco anos
- e) Vinte e cinco anos



As informações reservadas são aquelas que possuem restrição de acesso de 5 anos, nos termos do artigo 24 da norma objeto de estudo.

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II – secreta: 15 (quinze) anos; e

III – reservada: 5 (cinco) anos.

Letra d.

5. PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES

Não podemos terminar o estudo da Lei de Acesso à Informação sem compreendermos como funciona o processo de solicitação de informações, bem como os diversos recursos possíveis no caso de indeferimento.

Inicialmente, **qualquer pessoa** pode solicitar a informação ao órgão ou entidade pública.

Quando a informação não puder ser fornecida, **a autoridade deverá fundamentar tal decisão com as razões para a negativa de acesso à informação**, de forma que é direito do particular obter, por certidão ou por cópia, o inteiro teor da decisão negatória.

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§ 1º Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação.

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

§ 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

§ 3º Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar.

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.

§ 5º A informação armazenada em formato digital será fornecida nesse formato, caso haja anuência do requerente.

§ 6º Caso a informação solicitada esteja disponível ao público em formato impresso, eletrônico ou em qualquer outro meio de acesso universal, serão informados ao requerente, por escrito, o lugar e a forma pela qual se poderá consultar, obter ou reproduzir a referida informação, procedimento esse que desonerará o órgão ou entidade pública da obrigação de seu fornecimento direto, salvo se o requerente declarar não dispor de meios para realizar por si mesmo tais procedimentos.

Obs.: O serviço de busca e de fornecimento de informação é gratuito. Logo, o órgão ou a entidade poderá cobrar **exclusivamente o valor necessário ao ressarcimento dos custos dos serviços e dos materiais utilizados**, quando o serviço de busca e de fornecimento da informação exigir reprodução de documentos pelo órgão ou pela entidade pública consultada. Contudo, estará isento de ressarcir os custos previstos aquele cuja situação econômica não lhe permita fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Dessa decisão (a que negou o acesso às informações ou não fundamentou as razões para tal), o particular poderá interpor recurso à autoridade imediatamente superior, em escala hierárquica, àquela que proferiu a decisão. **O prazo para recurso é de 10 dias, sendo que a autoridade deverá se manifestar no prazo de 5 dias.**

Se a decisão se mantiver, poderá o particular, no âmbito federal, **recorrer à Controladoria Geral da União (CGU) no prazo de 10 dias, tendo esta o prazo de 5 dias para se manifestar.** Cumpre salientar que o recurso à CGU só é possível após o processo ter passado por pelo menos uma autoridade superior àquela que proferiu a decisão inicial.

No caso de indeferimento da CGU, caberá, ainda, recurso para a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, no prazo de 10 dias a contar da decisão.

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Art. 16. Negado o acesso a informação pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo Federal, o requerente poderá recorrer à Controladoria-Geral da União, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias se:

- I – o acesso à informação não classificada como sigilosa for negado;
- II – a decisão de negativa de acesso à informação total ou parcialmente classificada como sigilosa não indicar a autoridade classificadora ou a hierarquicamente superior a quem possa ser dirigido pedido de acesso ou desclassificação;
- III – os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos nesta Lei não tiverem sido observados; e
- IV – estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos nesta Lei.

§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido à Controladoria-Geral da União depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, que deliberará no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º Verificada a procedência das razões do recurso, a Controladoria-Geral da União determinará ao órgão ou entidade que adote as providências necessárias para dar cumprimento ao disposto nesta Lei.

§ 3º Negado o acesso à informação pela Controladoria-Geral da União, poderá ser interposto recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações, a que se refere o art. 35.

Art. 17. No caso de indeferimento de pedido de desclassificação de informação protocolado em órgão da administração pública federal, poderá o requerente recorrer ao Ministro de Estado da área, sem prejuízo das competências da Comissão Mista de Reavaliação de Informações, previstas no art. 35, e do disposto no art. 16.

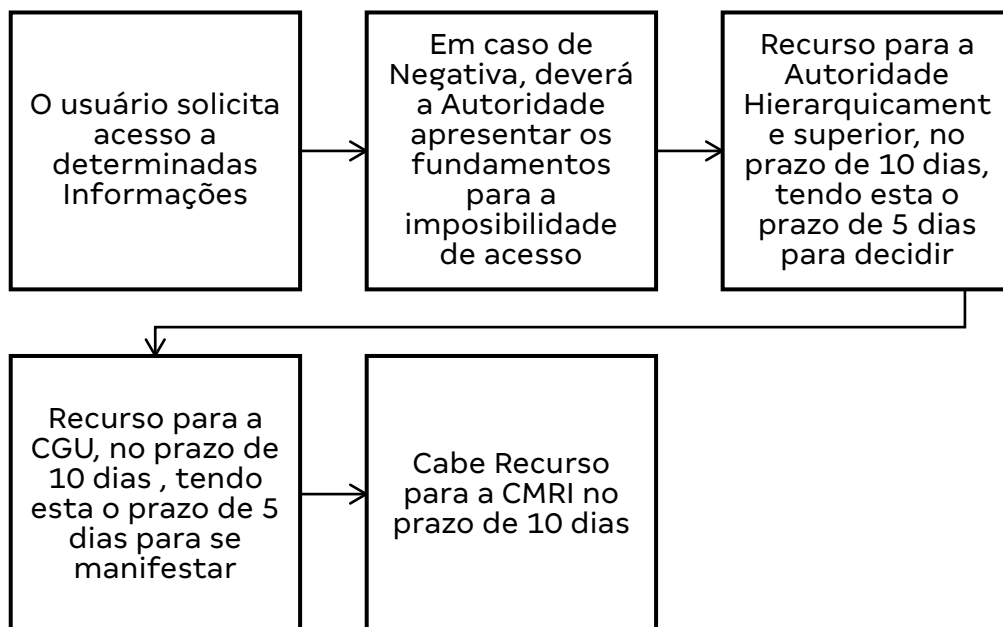
§ 1º O recurso previsto neste artigo somente poderá ser dirigido às autoridades mencionadas depois de submetido à apreciação de pelo menos uma autoridade hierarquicamente superior à autoridade que exarou a decisão impugnada e, no caso das Forças Armadas, ao respectivo Comando.

§ 2º Indeferido o recurso previsto no caput que tenha como objeto a desclassificação de informação secreta ou ultrassecreta, caberá recurso à Comissão Mista de Reavaliação de Informações prevista no art. 35.

Obs.: Os procedimentos de revisão de decisões denegatórias proferidas no grau de recurso e de revisão de classificação de documentos sigilosos **serão objeto de regulamentação própria dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público**, em seus respectivos âmbitos, assegurado ao solicitante, em qualquer caso, o direito de ser informado sobre o andamento de seu pedido.

De igual forma, os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público informarão **ao Conselho Nacional de Justiça e ao Conselho Nacional do Ministério Público**, respectivamente, as decisões que, em grau de recurso, negarem acesso a informações de interesse público.

Vamos aproveitar para sedimentar os principais pontos do procedimento a ser observado no acesso à informação:



5.1. RESPONSABILIDADES E SANÇÕES

Inicialmente, precisamos saber que constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do agente público ou militar:

a) recusar-se a fornecer informação requerida nos termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la intencionalmente de forma Errada, incompleta ou imprecisa;

b) utilizar indevidamente, bem como subtrair, destruir, inutilizar, desfigurar, alterar ou ocultar, total ou parcialmente, informação que se encontre sob sua guarda ou a que tenha acesso ou conhecimento em razão do exercício das atribuições de cargo, emprego ou função pública;

c) agir com dolo ou má-fé na análise das solicitações de acesso à informação;

d) divulgar ou permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso indevido à informação sigilosa ou informação pessoal;

e) impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem;

f) ocultar da revisão de autoridade superior competente informação sigilosa para beneficiar a si ou a outrem, ou em prejuízo de terceiros; e

g) destruir ou subtrair, por qualquer meio, documentos concernentes a possíveis violações de direitos humanos por parte de agentes do Estado.

Atendido o princípio do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, as condutas descritas serão consideradas:

a) para fins dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, **transgressões militares médias ou graves**, segundo os critérios neles estabelecidos, desde que não tipificadas em lei como crime ou contravenção penal; ou

b) para fins do Estatuto dos Servidores Públicos da União, infrações administrativas, que deverão ser apenadas, **no mínimo, com suspensão**, segundo os critérios nela estabelecidos.

A norma em estudo apresenta algumas **sanções** passíveis de serem aplicadas aos que obtiverem acesso às informações e não observarem as disposições legais no que se refere à sua divulgação:

Art. 33. A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar o disposto nesta Lei estará sujeita às seguintes sanções:

I – **advertência**;

II – **multa**;

III – **rescisão do vínculo com o poder público**;

IV – **suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos**; e

V – **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública**, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Algumas observações merecem ser destacadas sobre as sanções:

a) As sanções de **advertência, rescisão do vínculo com o Poder Público e suspensão** poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, **no prazo de 10 dias**.

b) A reabilitação da sanção de **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública** será autorizada somente quando o interessado **efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes**.

c) A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública **é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública**, facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, **no prazo de 10 dias da abertura de vista**.

RESUMO

A Lei 12.527/2011, popularmente conhecida como “**Lei de Acesso à Informação**”, trouxe uma série de novidades no que se refere à publicidade dos atos do Poder Público, de forma que **a informação de caráter público passou a ser a regra**, sendo o sigilo, como consequência, a exceção.

A Lei de Acesso à Informação é uma Lei Nacional. Consequentemente, as disposições da LAI, além de aplicáveis a todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta de todos os Poderes e entes federativos, aplicam-se também às entidades **privadas, sem fins lucrativos, que recebam recursos públicos para gerir suas atividades**.

A Lei 12.527/2011 apresenta uma série de conceitos relacionados com o acesso à informação. Estas definições são costumeiramente exigidas pelas bancas, exigindo uma atenção especial do candidato.

a) informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte ou formato;

b) documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o suporte ou formato;

c) informação sigilosa: aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado;

d) informação pessoal: aquela relacionada à pessoa natural identificada ou identificável;

e) tratamento da informação: conjunto de ações referentes à produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transporte, transmissão, distribuição, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação, destinação ou controle da informação;

f) disponibilidade: qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados;

g) autenticidade: qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema;

h) integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

i) primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

A **transparência ativa** pode ser entendida como a obrigação que os órgãos e entidades têm de promover a transparência de suas informações, independentemente de haver ou não requerimento dos seus usuários.

Consequentemente, é dever dos órgãos e entidades públicas promoverem, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Como regra amplamente geral, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

Os Municípios com população de até 10.000 habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, ficando mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira.

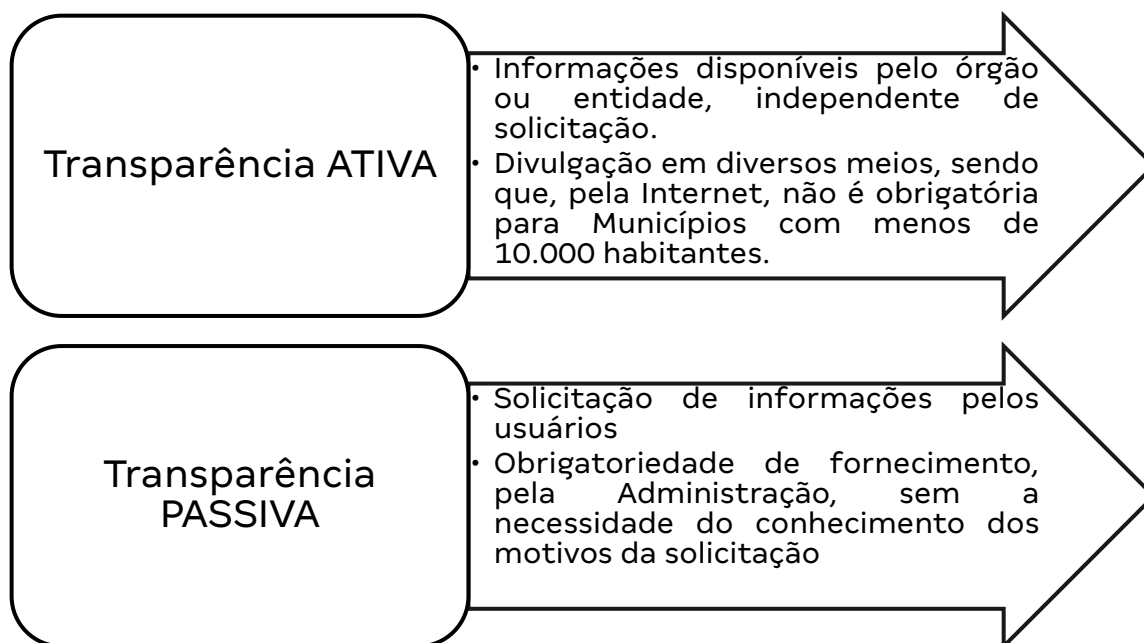
A **transparência passiva**, por outro lado, deve ser compreendida como a possibilidade de **solicitação**, por intermédio dos interessados, de informações que **não** se encontrem totalmente disponíveis para consulta.

Como decorrência, os órgãos e entidades **devem dar amplo e imediato acesso à informação que já se encontre disponível**. Da mesma forma, como forma de não criar qualquer obstáculo ao acesso às informações, **não pode ser exigido, pelo órgão ou entidade que possui a informação, os motivos da solicitação** ou, ainda, **exigências que inviabilizem o seu acesso**.

O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível. Não sendo possível conceder o acesso imediato, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, **em prazo não superior a 20 dias (com possibilidade de prorrogação por mais 10 dias)**:

- a) comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
- b) indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
- c) comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

De acordo com o STF, **a divulgação da remuneração dos servidores públicos é constitucional, não entrando no âmbito da intimidade e da vida privada, conceitos protegidos constitucionalmente**. No entanto, fica vedado aos órgãos ou entidades a divulgação de informações pessoais, tais como CPF, Carteira de Identidade e endereço dos servidores.



Informações sigilosas são aquelas que podem **comprometer fatores como a segurança do estado e o bem estar da sociedade**. Nestes casos, é permitido ao Poder Público a classificação da informação como **Reservada, Secreta e Ultrassegreda**.

Ainda que a informação possa ter o seu acesso restrito, a medida **apenas é possível por um período determinado de tempo**. Em outros termos, deve ser salientado que nenhuma informação poderá ser mantida por segredo eterno.

São consideradas **imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado** e, portanto, passíveis de classificação as informações cuja divulgação ou acesso irrestrito possam:

- I – pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional;
- II – prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as relações internacionais do País, ou as que tenham sido fornecidas em caráter sigiloso por outros Estados e organismos internacionais;
- III – pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
- IV – oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País;
- V – prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicas das Forças Armadas;
- VI – prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, instalações ou áreas de interesse estratégico nacional;
- VII – pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
- VIII – comprometer atividades de inteligência, bem como de investigação ou fiscalização em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações.

Dependendo do nível de segurança da informação, a mesma poderá ser classificada de três formas (**reservada, secreta e ultrassecreta**), sendo que o prazo de restrição varia de acordo com cada uma das classificações.

RESERVADA	SECRETA	ULTRASSECRETA
• Prazo máximo de até 5 anos	• Prazo máximo de até 15 anos	• Prazo máximo de até 25 anos

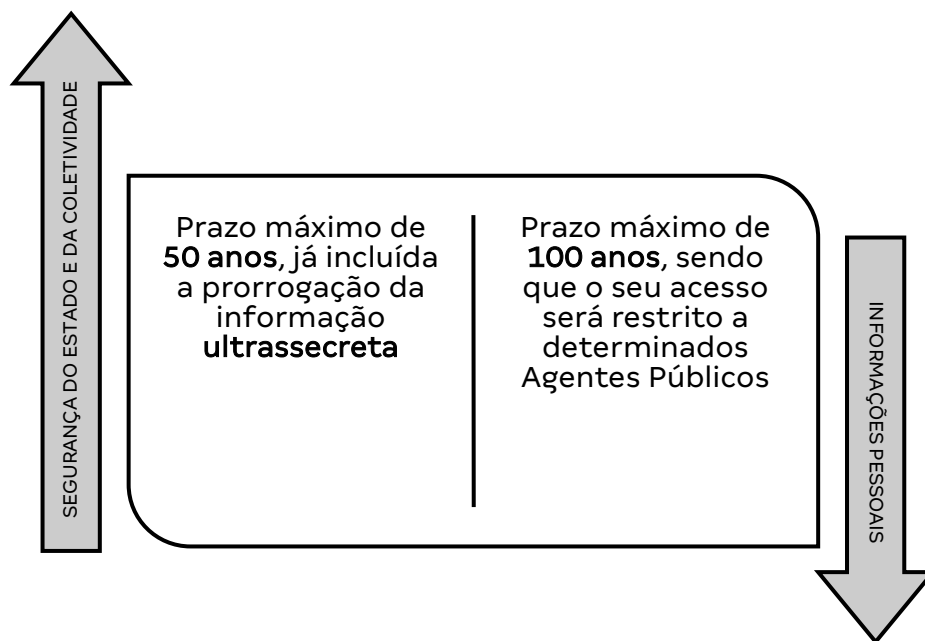
A LAI também instituiu a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, à qual compete, dentre outras competências, prorrogar o prazo da informação **ultrassecreta** enquanto o seu acesso ou divulgação puder ocasionar **ameaça externa à soberania nacional ou à integridade do território nacional** ou **grave risco às relações internacionais do País**. Assim, podemos levar para a nossa prova que o prazo máximo de restrição à informação que acarrete prejuízo à segurança da sociedade ou do Estado é de **50 anos**.

O tratamento das **informações pessoais** deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

As informações pessoais, quando relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem:

a) terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo e **pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção**, a agentes públicos legalmente autorizados e à pessoa a que elas se referirem; e

b) poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros **diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem**.



A classificação do sigilo de informações no âmbito da administração pública federal é de competência:

I – no grau de **ultrassecreto**, das seguintes autoridades:

- a) Presidente da República;
- b) Vice-Presidente da República;
- c) Ministros de Estado e autoridades com as mesmas prerrogativas;
- d) Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica; e
- e) Chefes de Missões Diplomáticas e Consulares permanentes no exterior;

II – no grau de **secreto**, das autoridades referidas no inciso I, dos titulares de autarquias, fundações ou empresas públicas e sociedades de economia mista; e

III – no grau de **reservado**, das autoridades anteriormente mencionadas e das que exerçam funções de direção, comando ou chefia, nível DAS 101.5, ou superior, do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores, ou de hierarquia equivalente, de acordo com regulamentação específica de cada órgão ou entidade.

A classificação de informação em qualquer grau de sigilo **deverá ser formalizada em decisão que conterá, no mínimo, os seguintes elementos:**

- Assunto sobre o qual versa a informação;
- Fundamento da classificação;
- Indicação do prazo de sigilo, contado em anos, meses ou dias, ou do evento que defina o seu termo final;
- Identificação da autoridade que a classificou.

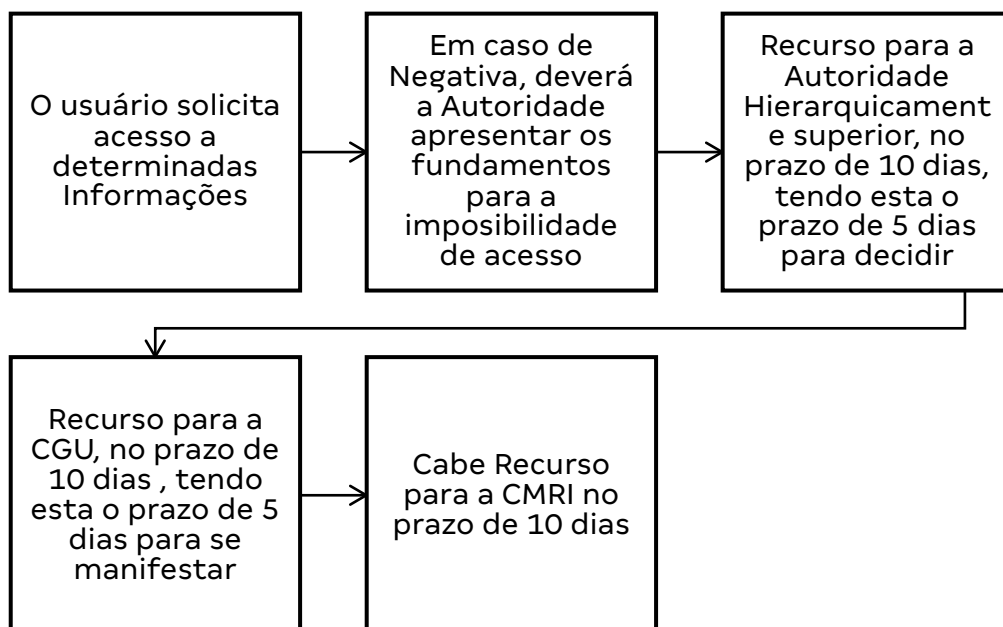
Não poderá ser negado acesso à informação necessária à tutela judicial ou administrativa de direitos fundamentais. Neste sentido, os documentos, dados e informações que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas **não poderão ser objeto de restrição de acesso.**

Inicialmente, **qualquer pessoa** pode solicitar a informação ao órgão ou entidade pública. Quando a informação não puder ser fornecida, **a autoridade deverá fundamentar tal decisão com as razões para a negativa de acesso à informação**, de forma que é direito do particular obter, por certidão ou por cópia, o inteiro teor da decisão negatória.

Dessa decisão (a que negou o acesso às informações ou não fundamentou as razões para tal), o particular poderá interpor recurso à autoridade imediatamente superior, em escala hierárquica, àquela que proferiu a decisão. **O prazo para recurso é de 10 dias, sendo que a autoridade deverá se manifestar no prazo de 5 dias.**

Se a decisão se mantiver, poderá o particular, no âmbito federal, **recorrer à Controladoria Geral da União (CGU) no prazo de 10 dias, tendo esta o prazo de 5 dias para se manifestar.** Cumpre salientar que o recurso à CGU só é possível após o processo ter passado por pelo menos uma autoridade superior àquela que proferiu a decisão inicial.

No caso de indeferimento da CGU, caberá, ainda, recurso para a **Comissão Mista de Reavaliação de Informações**, no prazo de 10 dias a contar da decisão.



A pessoa física ou entidade privada que detiver informações em virtude de vínculo de qualquer natureza com o poder público e deixar de observar as regras legais estará sujeita às seguintes sanções:

- a) **advertência;**
- b) **multa;**
- c) **rescisão do vínculo com o poder público;**
- d) **suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a administração pública por prazo não superior a 2 (dois) anos;**

e) **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública,** até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

As sanções de **advertência, rescisão do vínculo com o Poder Público e suspensão** poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, assegurado o direito de defesa do interessado, no respectivo processo, **no prazo de 10 dias.**

A reabilitação da sanção de **declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública** será autorizada somente quando o interessado **efetivar o ressarcimento ao órgão ou entidade dos prejuízos resultantes.**

A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública **é de competência exclusiva da autoridade máxima do órgão ou entidade pública,** facultada a defesa do interessado, no respectivo processo, **no prazo de 10 dias da abertura de vista.**

O **Poder Executivo Federal** designará órgão da administração pública federal responsável:

a) pela **promoção de campanha de abrangência nacional** de fomento à cultura da transparência na administração pública e conscientização do direito fundamental de acesso à informação;

b) pelo **treinamento de agentes públicos** no que se refere ao desenvolvimento de práticas relacionadas à transparência na administração pública;

c) pelo **monitoramento da aplicação da lei no âmbito da administração pública federal,** concentrando e consolidando a publicação de informações estatísticas relacionadas com a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes.

d) pelo **encaminhamento ao Congresso Nacional de relatório anual** com informações atinentes à implementação do acesso à informação.

QUESTÕES DE CONCURSO

001. (FGV/ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA/AMAZUL/2026/Q4299954) A Lei de Acesso à Informação estabelece mecanismos que garantem ao cidadão a possibilidade de solicitar e obter informações de órgãos e entidades públicas. Considerando esses mecanismos, assinale a opção que representa corretamente uma forma de assegurar o acesso às informações públicas.

- a) Implantação de um serviço de informações ao cidadão, destinado a orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos e receber solicitações de acesso.
- b) Restrição do atendimento presencial, priorizando exclusivamente a divulgação eletrônica para evitar deslocamento dos cidadãos.
- c) Exigência de justificativa detalhada por parte do cidadão como condição para receber informações de interesse público.
- d) Realização de atendimento apenas mediante agendamento prévio e apresentação de motivo para o pedido de informação.
- e) Substituição das consultas públicas por relatórios técnicos internos, elaborados exclusivamente pelos órgãos governamentais.

002. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO/ALEGO/2026/Q4328015) Uma informação relacionada a projeto de pesquisa foi solicitada à entidade do poder público responsável. A informação é considerada parcialmente sigilosa. De acordo com a Lei no 12.527/2011, nesse caso,

- a) o acesso não é autorizado, uma vez que trata-se de assunto sensível.
- b) o acesso é liberado de modo integral, após a assinatura de termo de confidencialidade.
- c) é liberado o acesso à parte não sigilosa, de modo resumido, por meio de relatório, após a assinatura de termo de confidencialidade.
- d) o acesso não é autorizado, se julgado que a parte sigilosa poderá ser deduzida através da parte não sigilosa.
- e) é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.

003. (FGV/ESPECIALISTA LEGISLATIVO/ALERJ/2026/Q4327257) A transparência pública pode ser dividida em ativa e passiva.

Sobre a transparência ativa é correto afirmar que os órgãos e entidades sujeitos às determinações da Lei de Acesso à Informação

- a) devem possuir um Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, instalado em um local físico com condições apropriadas para atender e orientar o público e receber e tratar os pedidos de acesso à informação.

- b) podem usar canais digitais como “Fale Conosco” ou “Ouvidoria” para receber pedidos de Lei de Acesso à Informação, desde que atendam aos requisitos da Lei.
- c) devem, preferencialmente, compartilhar o site oficial da Internet, desde que tenha o domínio “gov.br”, como outras entidades, municípios ou estados para otimizar os esforços de comunicação com os cidadãos.
- d) podem substituir o site oficial próprio por perfis oficiais em redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter para promover a transparência e a divulgação das informações relevantes aos cidadãos.
- e) devem manter sites oficiais, nos quais seja possível a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.

004. (FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ RJ/2026/Q4313309) Flora é mestrande em uma universidade pública e tem buscado dados e informações de fontes confiáveis para conduzir parte dos experimentos que apresentará em sua dissertação.

De acordo com a Lei n. 12.527/2011, que dispõe sobre os procedimentos a fim de garantir o acesso a informações de interesse público, Flora terá direito de obter informações:

- a) relacionadas à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz;
- b) produzidas ou custodiadas por pessoa física ou entidade privada enquanto esta mantenha vínculo com órgãos ou entidades públicas;
- c) que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas;
- d) sobre investigações ou fiscalizações em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações, após o consentimento das partes envolvidas;
- e) referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos atinentes à segurança e soberania do Estado, após assinatura do Termo de Manutenção de Sigilo.

005. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO/ALEGO/2026/Q4328020) Um requerente teve o acesso solicitado a informações indeferido e negado por entidade do Poder Executivo Federal. O requerente recorreu à Controladoria- Geral da União. De acordo com a Lei no 12.527/2011, esta poderá deliberar, no prazo de cinco dias, caso

- a) o acesso à informação classificada como sigilosa for negado.
- b) estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na Lei.
- c) os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos na Lei foram plenamente observados.

d) a decisão de negativa de acesso à informação classificada como sigilosa indica a autoridade classificadora a quem pode ser dirigido pedido de acesso.

e) a decisão de negativa de acesso à informação considerada parcialmente sigilosa indica a autoridade hierarquicamente superior a quem pode ser dirigido pedido de desclassificação.

006. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO/ALEGO/2026/Q4328024) Uma informação cuja divulgação poderia colocar em risco a defesa e a soberania nacionais foi considerada imprescindível à segurança do Estado e, portanto, passível de classificação quanto ao grau e prazos de sigilo. De acordo com a Lei 12.527/2011, o prazo máximo de restrição de acesso à informação, que vigora a partir da data de sua produção, é o seguinte:

- a) dez anos, para informação secreta.
- b) dez anos, para informação ultrassecreta.
- c) vinte cinco anos, para informação secreta.
- d) vinte cinco anos, para informação ultrassecreta.
- e) cem anos, para informação ultrassecreta.

007. (FGV/ESPECIALISTA LEGISLATIVO/ALERJ/2026/Q4326816) A Ouvidoria Geral do Município do Rio de Janeiro revisou seus protocolos de atendimento após identificar que muitos cidadãos relatavam dificuldade em compreender as respostas oficiais e em acessar informações básicas sobre os serviços. Buscando reforçar o atendimento como elemento central da legitimidade do Estado, o gestor decidiu adotar medidas de transparência, simplificação e orientação ativa ao usuário.

Sobre a hipótese apresentada, considerando os fundamentos legais aplicáveis ao atendimento público, assinale a afirmativa correta.

- a) A Lei n. 12.527/2011 assegurou ao cidadão o direito de obter informações de forma clara e objetiva, impondo ao órgão público o dever de orientar sobre os procedimentos e facilitar o acesso, o que impacta diretamente na qualidade do atendimento.
- b) O Decreto n. 9.094/2017 estabeleceu diretrizes para a simplificação administrativa, mas não tratou da linguagem usada no atendimento, focando em reduzir etapas processuais internas.
- c) A transparência prevista na Lei n. 12.527/2011 circunscreveu-se ao fornecimento de documentos, dispensando a forma como o servidor conduz o atendimento ou explica informações técnicas.
- d) O Decreto n. 9.094/2017 determinou que a simplificação de serviços ocorre de modo digital, não alcançando atendimentos presenciais ou telefônicos, reforçando o dever de atendimento adequado.
- e) A legislação aplicável ao atendimento público não associou transparência e simplicidade à legitimidade institucional, pois tais princípios estão restritos ao planejamento interno das políticas públicas.

008. (FGV/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE RR/2025/Q3635933) Depois de verificar as definições relacionadas à qualidade da informação no âmbito da Lei n. 12.527/2011, Neusa constatou que, entre elas, existe aquela condizente com a informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações e outra atinente à informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

Nesse contexto, tais qualidades correspondem, respectivamente,

- a) a primariedade e a integridade.
- b) a disponibilidade e a autenticidade.
- c) a integridade e a disponibilidade.
- d) a autenticidade e a primariedade.
- e) a essencialidade e a autenticidade.

009. (FGV/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/TCE RR/2025/Q3636982) Conforme o disposto na Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, relaciona-se com o conceito de

- a) disponibilidade.
- b) integridade.
- c) primariedade.
- d) autenticidade.
- e) atualidade.

010. (FGV/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/EBSERH/2025/Q3701380) Ao estudar a Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Matilde verificou que os procedimentos previstos na mencionada norma se destinam a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados de acordo com as diretrizes nela elencadas.

Nesse cenário, assinale a opção que indica corretamente uma das aludidas diretrizes.

- a) Limitação do controle social da Administração Pública.
- b) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Pública.
- c) Vedação de utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
- d) Divulgação de informações de interesse público apenas nas hipóteses em que haja solicitação.
- e) Observância da publicidade como preceito geral, sendo certo que o sigilo não pode ser considerado exceção.

011. (FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 24ª REGIÃO/2025/Q3799660) De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público devido à(ao)

- a) sua abrangência nacional.
- b) seu alto custo de obtenção.
- c) sua associação com pessoas influentes no país.
- d) sua importância e destaque na econômica nacional.
- e) sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.

012. (FGV/ANALISTA DE PROCURADORIA/PGM RJ/2025/Q4055795) De acordo com a Lei de Acesso à Informação, que assegura o direito constitucional de acesso às informações públicas, é correto afirmar que:

- a) a lei se aplica para os três Poderes da União e alcança Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive os Tribunais de Contas e Ministério Público.
- b) a quase totalidade das informações públicas sob guarda do Estado é de acesso restrito aos cidadãos, ressalvadas as informações pessoais dos governantes.
- c) a informação obtida mediante requerimento à lei de acesso deve ser paga pelo cidadão, ainda que não haja custos operacionais, sendo exigida uma taxa simbólica.
- d) o sigilo das informações constitui a regra principal, de modo que o requerente precisa se identificar, informar sua motivação e indicar onde a informação será usada.
- e) as entidades privadas sem fins lucrativos estão desobrigadas a dar publicidade às informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.

013. (FGV/AGENTE LEGISLATIVO/ALEAM/2025/Q4238039) Dentro do contexto do uso mais adequado da informação pública, a LAI define em seu texto atributos que asseguram a qualidade e a confiabilidade das informações. Um desses atributos diz respeito à capacidade de uma informação ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. No contexto apresentado, o atributo definido, conforme previsto na LAI, é denominado:

- a) Disponibilidade.
- b) Integridade.
- c) Autenticidade.
- d) Primariedade.
- e) Discricionariedade.

014. (FGV/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO/MPU/2025/Q3787915) A lei de acesso à informação determina alguns procedimentos para a garantia do acesso à informação. Se o cidadão necessita de informações sobre execução orçamentária e financeira detalhada de um determinado órgão do Poder Executivo federal, a lei determina que ele tenha acesso a essa informação por meio de:

- a) sítios da internet;
- b) formulário eletrônico;
- c) solicitação por e-mail;
- d) murais no setor financeiro;
- e) requerimento no protocolo.

015. (FGV/ANALISTA DE PROCURADORIA/PGM RJ/2025/Q4055497) Nos termos da legislação de regência, o acesso à informação compreende, entre outros direitos, o de obter informação primária, íntegra, autêntica e atualizada.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei n. 12.527/2011, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

- () É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
- () A divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por parte dos órgãos e entidades públicas ocorrerá, obrigatoriamente, em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet) e em jornais locais de grande circulação, sem prejuízo do emprego de outras formas de divulgação.
- () O acesso a informações públicas será assegurado mediante a realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.

As afirmativas são, na ordem apresentada,

- a) V – F – V.
- b) F – F – V.
- c) V – V – F.
- d) V – V – V.
- e) F – F – F.

016. (FGV/ANALISTA DE PROCURADORIA/PGM RJ/2025/Q4055474) De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), assinale a opção que descreve corretamente a transparência ativa na Administração Pública.

- a) Consiste na divulgação proativa de informações de interesse coletivo em sites oficiais, incluindo dados financeiros e contratações, sem necessidade de pedido formal, para promover accountability e controle social.
- b) Oferece resposta apenas a pedidos de cidadãos, limitando-se a documentos solicitados, sem obrigação de publicar dados de forma preventiva para evitar sobrecarga administrativa.

- c) Promove a restrição de acesso a informações sobre transferências de recursos financeiros, priorizando sigilo sobre publicidade para proteger operações financeiras sem análise de interesse público.
- d) Gera a publicação exclusiva de atos normativos em diários oficiais, dispensando divulgação de relatórios orçamentários ou contratações para focar em eficiência interna.
- e) Representa a exigência de pagamento de taxas para acesso a qualquer informação, independentemente de reprodução, para financiar a manutenção de arquivos públicos.

017. (FGV/ANALISTA DE PROCURADORIA/PGM RJ/2025/Q4055687) A transparência governamental é a base para a comunicação pública. Nesse contexto, a Lei de Acesso à Informação (LAI) desempenha um papel central, ao estabelecer o conjunto mínimo de informações que todos os órgãos e entidades devem obrigatoriamente disponibilizar em seus sites oficiais.

Algumas dessas informações estão corretamente listadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) FAQ – respostas a perguntas mais frequentes, que podem ser de interesse da sociedade.
- b) Endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público.
- c) Detalhes de projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e sistemas, instalações e áreas de interesse estratégico nacional.
- d) Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros.
- e) Registro das competências e da estrutura organizacional, bem como registro de despesas.

018. (FGV/AUDITOR PÚBLICO INTERNO/CGM CUIABÁ/2025/Q3618149) A Lei de Acesso à Informação (LAI) garante o direito de solicitar informações públicas, e, em caso de indeferimento ou negativa de acesso, o interessado pode interpor recurso no prazo de 10 dias a contar de sua ciência.

O procedimento a ser seguido pelo requerente em caso de indeferimento de um pedido de desclassificação de informações em um órgão da administração pública federal, é:

- a) O requerente pode recorrer diretamente à Comissão Mista de Reavaliação de Informações sem passar por outras autoridades.
- b) O recurso deve ser encaminhado ao Ministro de Estado da área após ter sido submetido a, pelo menos, uma autoridade hierarquicamente superior àquela que tomou a decisão impugnada, exceto no caso das Forças Armadas, onde o recurso deve ser dirigido diretamente ao Comando.
- c) O requerente pode recorrer diretamente ao Presidente da República após o indeferimento da desclassificação de informações secretas ou ultrassecretas.

- d) Não há necessidade de submeter o recurso à apreciação de uma autoridade superior antes de recorrer ao Ministro de Estado.
- e) Em caso de indeferimento, o requerente só pode recorrer à Comissão Mista de Reavaliação de Informações se a informação for classificada como sigilosa.

019. (FGV/ADVOGADO/EBSERH/2025/Q3701248) Imagine uma situação em que certa empresa pública não esteja promovendo a transparência ativa de suas informações, na medida em que não está veiculando dados que são de interesse público e que não estão abarcadas pelo sigilo.

Caso seja apresentado, por determinado interessado, pedido de acesso a tais informações, à luz do disposto na Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), assinale a afirmativa correta.

- a) O deferimento do acesso às informações em análise depende da indicação dos motivos determinantes para a sua obtenção.
- b) A mencionada empresa pública não tem a obrigação de fornecer as informações em questão, em decorrência de sua personalidade jurídica de direito privado.
- c) A norma em comento impõe a proteção das informações pela aludida entidade administrativa, mas não a sua disponibilidade, autenticidade e integridade.
- d) O pedido de acesso a tais informações pelo mencionado interessado deverá conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.
- e) A referida entidade administrativa pode impor exigências para que o requerente tenha acesso às informações em comento, ainda que tais exigências possam inviabilizar a sua solicitação.

020. (FGV/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO/MPU/2025/Q3788181) A Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei n. 12.527/2011, é um importante passo rumo à transparência e à eficácia da comunicação de interesse público, na medida em que:

- a) não pode ser classificada nenhuma informação como reservada, secreta ou ultrassecreta a menos que requerida por jornalistas;
- b) obriga os órgãos governamentais a fornecerem a informação requerida, desde que o requerente identifique a finalidade e o motivo da solicitação;
- c) indica que o requerente seja informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição em caso de negativa de acesso à informação solicitada;
- d) estabelece prazos curtos para o sigilo da informação, cabendo o de 100 anos apenas para documentos referentes aos resultados de planos econômicos na esfera federal;
- e) deve ser negado o acesso à informação apenas em situações específicas, tais como o acesso às estatísticas relativas ao indeferimento de pedidos de informação via LAI.

021. (FGV/ATIFE (SEFAZ AM)/SEFAZ AM/2022) A Lei n. 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas.

Para os efeitos desta Lei, considera-se primariedade a qualidade da informação

- a) que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.
- b) submetida à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade.
- c) relacionada à pessoa natural identificada ou identificável durante o processamento dos dados.
- d) que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
- e) coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

022. (FGV/AJ (TJDFT)/TJDFT/APOIO ESPECIALIZADO/ARQUIVOLOGIA/2022) Um cidadão precisa de uma determinada informação de um órgão público. De acordo com o Decreto que regulamenta a Lei n. 12.527, de 18/11/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, ele dispõe de dois procedimentos para garantia do acesso à informação de que precisa, a transparência ativa e a transparência passiva.

São exemplos de cada uma delas, respectivamente:

- a) cartazes na instituição; redes sociais;
- b) programas de rádio; redes sociais;
- c) programas de televisão; serviço de protocolo;
- d) serviço de protocolo; sites na internet;
- e) sites na internet; serviço de informação ao cidadão.

023. (FGV/AJ (TJDFT)/TJDFT/APOIO ESPECIALIZADO/CONTABILIDADE/2022) Um órgão da administração pública recebeu uma solicitação de acesso à informação por parte de uma entidade da sociedade civil. O pedido de informação referia-se ao detalhamento da execução de contratos de prestação de serviços de consultoria para o órgão. O pedido especificou que a informação deveria ser não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Tal especificação refere-se a uma característica prevista na Lei de Acesso à Informação, que é a:

- a) adequação;
- b) autenticidade;
- c) fidedignidade;
- d) integridade;
- e) primariedade.

024. (FGV/ALUN OF (PM AM)/PM AM/2022) Pedro, cidadão com elevada consciência política, encaminhou representação ao Prefeito do Município Alfa, que tem cerca de um milhão de habitantes, na qual insurgia-se contra a não disponibilização, na internet, das informações afetas aos procedimentos licitatórios realizados no decorrer do ano, incluindo os contratos celebrados.

A ausência de disponibilização das referidas informações está

- a) Errada. pois a lei de regência determina expressamente que tal seja feito.
- b) Certa. já que os Municípios não são alcançados pela obrigação de adotar essa medida.
- c) Certa. pois a necessidade de preservação do interesse público e da intimidade dos envolvidos impede que tal seja feito.
- d) Errada. mas apenas em relação às licitações e aos contratos administrativos afetos à prestação de serviços públicos.
- e) Certa. pois as informações devem ser fornecidas apenas àqueles que as requererem, não devendo ser disponibilizadas na internet.

025. (FGV/ANA (MPE SC)/MPE SC/CONTABILIDADE/2022) A partir da edição da Lei n. 12.527/2011, a difusão de uma cultura de maior transparência e acesso à informação pública ganhou ênfase no âmbito da administração pública. Nesse cenário, além de conceder acesso à informação, também cabe aos órgãos e entidades do poder público a proteção da informação em termos de autenticidade e integridade.

Assim, o direito de acesso à informação não é absoluto, de forma que entre os direitos previstos na Lei de Acesso à Informação NÃO se inclui o de obter:

- a) documentos referentes a processos de prestações e tomadas de contas relativas a exercícios anteriores;
- b) informação contida em documentos não recolhidos a arquivos públicos;
- c) informação custodiada por entidade privada decorrente de vínculos com entidades da administração pública;
- d) informações referentes a projetos tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade;
- e) orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso à informação desejada.

026. (FGV/AAFE (SEFAZ AM)/SEFAZ AM/2022) De acordo com a Lei de acesso à informação (Lei n. 12.527/2011), qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades sujeitos a tal lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Nesse contexto, o citado diploma legal estabelece que

- a) pode a identificação do requerente conter exigências que eventualmente inviabilizem a solicitação para o acesso a informações de interesse público.
- b) são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
- c) deve o órgão ou entidade pública autorizar ou conceder o acesso à informação de sua competência no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.
- d) não pode o órgão ou entidade oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar, pois tal conduta equivale à negativa de acesso à informação e enseja responsabilização administrativa.
- e) devem os órgãos e entidades do poder público atender aos pedidos de informação apresentados pessoalmente, sendo-lhes facultado viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

027. (FGV/ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/AUDITORIA GOVERNAMENTAL/2021) A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas considerou imprescindíveis à segurança da sociedade as informações constantes em um relatório de inteligência sobre organizações criminosas que atuam no Estado, de maneira que sua divulgação ou acesso irrestrito poderia comprometer atividades de inteligência, bem como de investigações em andamento, relacionadas com a prevenção e repressão de infrações. Com base na Lei de Acesso à Informação, observado o interesse público da informação e utilizados os critérios menos restritivos possíveis, o mencionado relatório foi classificado quanto ao grau de sigilo como informação reservada. De acordo com a Lei Federal n. 12.527/2011, o prazo máximo de restrição de acesso a tal informação reservada é de:

- a) um ano e, transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público;
- b) três anos e, transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, o órgão público fará nova análise sobre a conveniência de liberação da informação a acesso público;
- c) cinco anos e, transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público;
- d) quinze anos e, transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, o órgão público fará nova análise sobre a conveniência de liberação da informação a acesso público;
- e) vinte e cinco anos e, transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, o órgão público fará nova análise sobre a conveniência de liberação da informação a acesso público.

028. (FGV/ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/AUDITORIA GOVERNAMENTAL/2021) Assegurar o direito fundamental de acesso à informação se inclui entre as boas práticas de transparência no setor público, baseadas em princípios e diretrizes que orientam as legislações sobre o tema. Uma diretriz discrepante das boas práticas de transparência no setor público é:

- a) desenvolvimento do controle social da administração pública;
- b) divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
- c) identificação adequada dos solicitantes de informações, mediante justificativa;
- d) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- e) utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.

029. (FGV/ASS ADM (TCE-PI)/TCE-PI/2021) O cidadão João, regularmente identificado, apresentou pedido de acesso a informações devidamente especificadas ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Por se tratar de informações totalmente sigilosas, de acordo com a Lei Federal n. 12.527/2011, o TCE/PI deverá, no prazo de até:

- a) 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, indicar a João as razões de fato ou de direito da recusa total do acesso pretendido e informar-lhe sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação;
- b) 30 dias, prorrogável por mais 15 dias, entregar a João certidão com esclarecimentos sobre a impossibilidade de atendimento ao requerido, em razão do sigilo, e informar-lhe sobre a possibilidade de recurso em até 5 dias, a ser dirigido ao Presidente da Corte de Contas;
- c) 30 dias, prorrogável por mais 15 dias, apresentar a João exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público e, caso relevantes os motivos, fornecer-lhe as informações com cláusula de sigilo, sob pena de responsabilização nos termos da lei;
- d) 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, apresentar a João exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público e, caso relevantes os motivos, fornecer-lhe as informações com cláusula de confidencialidade, sob pena de responsabilização nos termos da lei;
- e) 3 dias, prorrogável por mais 3 dias, apresentar a João exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público e, caso relevantes os motivos, fornecer-lhe acesso às informações, sem cópia dos respectivos documentos, com cláusula de sigilo, sob pena de responsabilização nos termos da lei.

030. (FGV/ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) A Lei de Acesso à Informação estabelece que é dever dos órgãos e entidades públicas promover,

independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, sendo obrigatória a divulgação por meio da internet.

Nesse contexto, a citada Lei n. 12.527/2011 dispõe que os sítios oficiais da rede mundial de computadores deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, ao seguinte requisito:

- a) atualizar, com periodicidade semanal, as informações disponíveis para acesso, inclusive remetendo o interessado a outros sítios eletrônicos para informações complementares;
- b) disponibilizar, apenas mediante senha alfanumérica de seis dígitos, informações classificadas como sigilosas que possam pôr em risco a segurança das instituições;
- c) conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- d) manter canal eletrônico como protocolo para recebimento de documentos e requerimentos de acesso a informações exclusivamente em formato pdf;
- e) possibilitar o acesso a relatórios em diversos formatos eletrônicos, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações, vedada a disponibilização técnica de tais relatórios para gravação.

031. (FGV/ANA (OSASCO)/PREF OSASCO/RECURSOS HUMANOS/2014) Airton, com fundamento na Lei de Acesso à Informação (Lei federal n. 12.527/11), solicita informações sobre a remuneração dos servidores da Administração Pública Municipal. Sabe-se que Airton é membro de Partido Político opositor e que certamente seu pedido possui finalidade eleitoral. Neste caso, o responsável pelas informações deve:

- a) conceder o pedido, porque o acesso à informação independe da justificativa do pedido;
- b) negar o pedido, pois seu motivo determinante contraria o princípio da impessoalidade na Administração Pública previsto expressamente na Constituição Federal;
- c) conceder o pedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, admitida uma prorrogação;
- d) negar o pedido por se tratar de informação sigilosa;
- e) negar o pedido, pois seu motivo determinante se demonstra incompatível.

032. (FGV/ANA (OSASCO)/PREF OSASCO/RECURSOS HUMANOS/2014) Um servidor sofreu um mal súbito grave, está internado e incapaz de se comunicar. A equipe médica precisa dos últimos exames cardiológicos realizados por ele para especificar seu diagnóstico e tratamento. Sua esposa tem conhecimento de que o servidor havia realizado os exames necessários, quando do seu ingresso na Prefeitura, a qual, inclusive, promovia, por meio de seu Núcleo de Medicina do Trabalho, exames periódicos. Em razão disso, peticiona perante a Secretaria de Administração, solicitando cópia do prontuário médico e dos laudos desses exames.

A informação:

- a) não deve ser fornecida, pois se trata de informação pessoal e, portanto, sigilosa;
- b) deve ser fornecida, já que os exames médicos realizados em programa de acompanhamento da Administração Pública são públicos;
- c) não deve ser fornecida neste caso, uma vez que se exige, dado o caráter pessoal dos dados, o consentimento do titular dos exames;
- d) deve ser fornecida, uma vez que o cônjuge tem direito às informações, mesmo que sigilosas;
- e) deve ser fornecida, porque não se exige o consentimento do titular dos exames, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, desde que seja para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico.

033. (FGV/ANA (OSASCO)/PREF OSASCO/RECURSOS HUMANOS/2014) A empresa “KWE”, fundamentando seu pedido na Lei de Acesso à Informação (Lei Federal n. 12.527/11), solicitou a informação de quantos funcionários estão lotados no paço municipal. O analista de recursos humanos responsável indeferiu o pedido pelo único motivo de que a interessada é pessoa jurídica. A decisão está:

- a) Certa. mas não há possibilidade de recurso dessa decisão;
- b) Certa. mas há possibilidade de recurso dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada;
- c) Errada. mas não há possibilidade de recurso dessa decisão;
- d) Errada. mas há possibilidade de recurso dirigido à mesma autoridade que exarou a decisão impugnada;
- e) Errada. mas há possibilidade de recurso dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada.

034. (FGV/ARQUI (CM RECIFE)/CM RECIFE/2014) O acesso à informação de que trata a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, compreende, entre outros, os direitos de obter:

- I – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidade, recolhidos ou não a arquivos públicos;
- II – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades do poder público, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;
- III – informação primária, secundária, íntegra, autêntica e atualizada.

São verdadeiras somente as afirmativas:

- a) I;
- b) II;

- c) I e II;
- d) I e III;
- e) II e III.

035. (FGV/ANA (IBGE)/IBGE/JORNALISMO /REDES SOCIAIS/2016) De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527, de 18/11/2011), a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, que não tratem de execução orçamentária e financeira, por órgãos públicos através de sítios oficiais da rede mundial de computadores (Internet), é obrigatória, com exceção para:

- a) empresas públicas e de economia mista;
- b) fundações públicas estaduais e municipais;
- c) autarquias controladas diretamente pela União;
- d) municípios com população de até 10.000 habitantes;
- e) Poder Judiciário nos níveis Federal, Estadual e Municipal.

036. (FGV/ANA (IBGE)/IBGE/JORNALISMO /REDES SOCIAIS/2016) A Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527, de 18/11/2011) aborda a importância das seções de acesso a informações dos sítios dos órgãos e entidades governamentais. Esses sítios são exemplo do que se denomina:

- a) neo-transparência;
- b) poli-transparência;
- c) multi-transparência;
- d) transparência ativa;
- e) transparência passiva.

037. (FGV/PROC (PAULÍNIA)/PREF PAULÍNIA/2016) Joana, moradora do Município ABC, apresentou pedido de acesso a informações à Pessoa Jurídica XYZ, concessionária de serviço público municipal, não integrante da Administração Pública. Utilizou como base a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/11), para ter acesso ao contrato administrativo firmado pela Pessoa Jurídica XYZ com a Administração Pública Municipal, sem juntar o comprovante de pagamento de custas relativas à emissão da certidão. Tal pedido foi rejeitado pela Pessoa Jurídica XYZ.

Nesse caso, conforme a Lei de Acesso à Informação,

- a) a Pessoa Jurídica XYZ agiu ilegalmente, uma vez que ela, como concessionária de serviço público municipal, é sujeito passivo da Lei de Acesso à Informação, o objeto da consulta é documento público e o acesso deve ser gratuito.
- b) não houve irregularidade por parte da Pessoa Jurídica XYZ, uma vez que Joana não é sujeito ativo do pedido de acesso à informação.

- c) não houve irregularidade por parte da Pessoa Jurídica XYZ, uma vez que é possível a exigência de pagamento da respectiva certidão de emissão da informação, salvo se comprovada a hipossuficiência econômica do requerente.
- d) não houve irregularidade por parte da Pessoa Jurídica XYZ, já que as informações acerca de contratos administrativos firmados com a Administração Pública podem ter seu acesso restringido por motivo de segurança das negociações.
- e) não houve irregularidade por parte da Pessoa Jurídica XYZ, uma vez que ela não consta como sujeito passivo na Lei de Acesso à Informação.

038. (FGV/AJ TRT12/TRT 12/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Um determinado órgão da administração pública recebeu um pedido de acesso à informação por meio do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no dia 1º de julho de 2017. A informação pedida não tem caráter sigiloso, mas não está disponível integralmente e precisará ser processada pelo órgão.

Considerando o prazo máximo nos termos da Lei de Acesso à Informação, incluindo eventuais prorrogações, a informação deve ser fornecida ao requerente até:

- a) 10 de julho;
- b) 15 de julho;
- c) 20 de julho;
- d) 30 de julho;
- e) 30 de agosto.

039. (FGV/ANALM (CM SALVADOR)/CM SALVADOR/FINANCEIRA/REGISTROS CONTÁBEIS E ORÇAMENTO, E REGISTROS CONTÁBEIS, LIQUIDAÇÃO, FINANCEIRO/2018) São dispensados de divulgação obrigatória na internet, mas mantidas a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no Art. 73-B da Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios com população de até:

- a) 10.000 habitantes;
- b) 20.000 habitantes;
- c) 25.000 habitantes;
- d) 30.000 habitantes;
- e) 50.000 habitantes.

040. (FGV/ANALM (CM SALVADOR)/CM SALVADOR/FINANCEIRA/REGISTROS CONTÁBEIS E ORÇAMENTO, E REGISTROS CONTÁBEIS, LIQUIDAÇÃO, FINANCEIRO/2018) A informação

em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, que for classificada como secreta, terá como prazo máximo de restrição de acesso:

- a) 05 anos;
- b) 10 anos;
- c) 15 anos;
- d) 25 anos;
- e) 30 anos.

041. (FGV/ANALM (CM SALVADOR)/CM SALVADOR/FINANCEIRA/REGISTROS CONTÁBEIS E ORÇAMENTO, E REGISTROS CONTÁBEIS, LIQUIDAÇÃO, FINANCEIRO/2018) A Prefeitura da cidade de Pinhas realizou um grande investimento em tecnologia e disponibilizou um site de transparência, visando garantir ao cidadão o acesso a todas as informações, em conformidade com os preceitos da Lei n. 12.527/2011.

Para ser verificado o cumprimento dos direitos dos cidadãos previstos nesse preceito legal é imprescindível que nesse site de transparência tenham sido disponibilizadas as informações:

- a) para acesso exclusivamente após a realização de cadastro no site, visando garantir e disponibilizar as estatísticas de acesso;
- b) contidas em registros, produzidos por seus órgãos ou entidades, coletados ou não a arquivos públicos;
- c) dos resultados das auditorias, se solicitadas expressamente;
- d) referentes aos seus órgãos, autarquias e sociedades de economia mista, exceto daquelas não controladas diretamente pela Prefeitura;
- e) de projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado.

042. (FGV/ANALM (CM SALVADOR)/CM SALVADOR/FINANCEIRA/REGISTROS CONTÁBEIS E ORÇAMENTO, E REGISTROS CONTÁBEIS, LIQUIDAÇÃO, FINANCEIRO/2018) O pedido de acesso à informação, previsto na Lei n. 12.527/2011, conceituado como de transparência passiva, tem como característica determinante que:

- a) qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades públicos, por qualquer meio legítimo;
- b) qualquer pedido de acesso a informações públicas não necessita de conter a identificação do requerente;
- c) o órgão ou entidade públicos para fins de agilizar o atendimento poderá exigir os motivos determinantes da solicitação de informações;

d) não sendo possível conceder o acesso imediato à informação solicitada, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá justificar, em prazo não superior a 30 (trinta) dias;

e) caso ocorra indeferimento da solicitação de acesso a informações pelo órgão ou entidade públicos, que esteja devidamente embasado, não poderá o interessado interpor recurso contra a decisão.

043. (FGV/ANALM (CM SALVADOR)/CM SALVADOR/LEGISLATIVA/INFORMAÇÃO LEGISLATIVA/2018) Para garantir o acesso à informação, como determina a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, os órgãos devem promover a divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações.

Para isso devem utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em:

- a) jornais oficiais;
- b) jornais de grande circulação;
- c) sítios oficiais na internet;
- d) correio tradicional;
- e) correio eletrônico.

044. (FGV/ANA (TJ SC)/TJ SC/ADMINISTRATIVO/2018) No dia 20 de maio de 2016, uma entidade pública recebeu dois pedidos de informação acerca da execução do orçamento em vigor, por meio do serviço de informação ao cidadão.

Para o primeiro pedido, a entidade informou que poderia disponibilizar as informações em um prazo de 20 dias, e, para o segundo pedido, a informação só poderia ser disponibilizada em um prazo de cinco anos.

Considerando a Lei de Acesso à Informação e respectivos regulamentos, os pedidos se tratam respectivamente, de informação:

- a) não sigilosa e reservada;
- b) não sigilosa e secreta;
- c) não reservada e secreta;
- d) reservada e secreta;
- e) reservada e ultrassecreta.

045. (FGV/ANA PROC (PGE RO)/PGE RO/ADMINISTRADOR/2015) A lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, é reconhecida como fundamental para o exercício do accountability. Nesse sentido, há diversas implicações dessa Lei para a noção de Governo Eletrônico ao prever no sítio da internet:

- a) abertura de informação sigilosa de forma irrestrita no formato eletrônico;
- b) acesso automatizado a relatórios por meio de sistemas internos e proprietários;

- c) disponibilização de dados e relatórios para visualização de informações pessoais e individuais;
- d) divulgação obrigatória de informações para municípios com até 10.000 (dez mil) habitantes;
- e) existência de ferramenta de pesquisa e detalhes da estruturação das informações disponíveis.

046. (FGV/AA (FBN)/FBN/"SEM ÁREA"/2013) O artigo primeiro da Lei n. 12.527/11 afirma que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso às informações aos órgãos e entidades, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Caso não seja possível aos órgãos e entidades concederem o acesso imediato à informação, assinale a afirmativa que indica o procedimento a ser adotado.

- a) Os órgãos ou entidades devem realizar audiências ou consultas públicas, para auxiliar o requerente.
- b) Os órgãos ou entidades devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na Internet.
- c) Os órgãos ou entidades devem indicar as razões de fato ou de direito da recusa do acesso pretendido.
- d) Os órgãos ou entidades devem protocolar novo requerimento de acesso à informação.

047. (FGV/AA (FBN)/FBN/"SEM ÁREA"/2013) O Art. 3º da Lei n. 12.527/11 assegura o direito fundamental de acesso à informação, que deve ser executado em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública.

Assinale a alternativa que contém a diretriz a ser adotada para o cumprimento do Artigo mencionado.

- a) Preservar o sigilo como regra.
- b) Resguardar as informações de interesse público.
- c) Cadastrar os órgãos cujo acesso seja permitido.
- d) Desenvolver o controle social da Administração Pública.

048. (FGV/AD II (FBN)/FBN/2013) O Art. 9º da Lei n. 12.527/11 dispõe que o acesso às informações públicas será assegurado mediante a criação do serviço de informações ao cidadão.

Com relação às condições que devem ser cumpridas para o apropriado cumprimento desta lei, analise os itens a seguir.

I – Atender e orientar o público quanto ao acesso às informações.

II – Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades.

III – Protocolar documentos e requerimentos de acesso às informações.

Assinale:

- a) se todos os itens estiverem corretos.
- b) se somente os itens I e II estiverem corretos.
- c) se somente os itens I e III estiverem corretos.
- d) se somente os itens II e III estiverem corretos.

049. (FGV/AJ I (TJ AM)/TJ AM/ARQUIVOLOGIA/2013) De acordo com a Lei n. 12.527/11, os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigorarão a partir da data de sua produção. Assinale a afirmativa que os indica.

- a) Ultrassecreta: 20 anos / secreta: 15 anos / reservada: 10 anos.
- b) Ultrassecreta: 30 anos / secreta: 15 anos / reservada: 5 anos.
- c) Ultrassecreta: 35 anos / secreta: 15 anos / reservada: 10 anos.
- d) Ultrassecreta: 25 anos / secreta: 15 anos / reservada: 5 anos.
- e) Ultrassecreta: 25 anos / secreta: 20 anos / reservada: 5 anos.

050. (FGV/AJ I (TJ AM)/TJ AM/ARQUIVOLOGIA/2013) De acordo com a Lei de Acesso à Informação, as informações pessoais, independentemente de classificação de sigilo, terão seu acesso restrito pelo prazo máximo de

- a) 25 anos, a contar da data de produção.
- b) 30 anos, a contar da data de produção.
- c) 50 anos, a contar da data de produção.
- d) 70 anos, a contar da data de produção.
- e) 100 anos, a contar da data de produção.

GABARITO

- | | | |
|--------------|--------------|--------------|
| 1. a | 18. b | 35. d |
| 2. e | 19. d | 36. d |
| 3. e | 20. c | 37. e |
| 4. c | 21. e | 38. d |
| 5. b | 22. e | 39. a |
| 6. d | 23. d | 40. c |
| 7. a | 24. a | 41. b |
| 8. a | 25. d | 42. a |
| 9. c | 26. b | 43. c |
| 10. b | 27. c | 44. a |
| 11. e | 28. c | 45. e |
| 12. a | 29. a | 46. c |
| 13. a | 30. c | 47. d |
| 14. a | 31. a | 48. a |
| 15. a | 32. e | 49. e |
| 16. a | 33. e | 50. e |
| 17. c | 34. c | |

GABARITO COMENTADO

001. (FGV/ANALISTA EM DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR E DEFESA/AMAZUL/2026/Q4299954) A Lei de Acesso à Informação estabelece mecanismos que garantem ao cidadão a possibilidade de solicitar e obter informações de órgãos e entidades públicas. Considerando esses mecanismos, assinale a opção que representa corretamente uma forma de assegurar o acesso às informações públicas.

- a) Implantação de um serviço de informações ao cidadão, destinado a orientar o público, informar sobre a tramitação de documentos e receber solicitações de acesso.
- b) Restrição do atendimento presencial, priorizando exclusivamente a divulgação eletrônica para evitar deslocamento dos cidadãos.
- c) Exigência de justificativa detalhada por parte do cidadão como condição para receber informações de interesse público.
- d) Realização de atendimento apenas mediante agendamento prévio e apresentação de motivo para o pedido de informação.
- e) Substituição das consultas públicas por relatórios técnicos internos, elaborados exclusivamente pelos órgãos governamentais.



- a) Certa. Esta alternativa reflete exatamente o que dispõe o **Art. 9º, I, da LAI**, que determina que o acesso a informações públicas deve ser assegurado mediante a criação de um **Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)**. As funções do SIC incluem: atender e orientar o público sobre o acesso, informar sobre a tramitação de documentos em suas unidades e protocolizar requerimentos de acesso. Portanto, o SIC é o canal físico e funcional primário para garantir a transparência passiva no atendimento direto ao administrado.
- b) Errada. Embora a utilização da internet e de tecnologias da informação seja uma diretriz fundamental para a transparência ativa (**Art. 3º, III**), a lei não autoriza a restrição do atendimento presencial. Pelo contrário, o SIC deve ser instalado em **unidade física identificada e de fácil acesso**, aberta ao público para garantir o direito de quem não possui meios digitais ou prefere o contato direto. A transparência deve utilizar “todos os meios e instrumentos legítimos” disponíveis, não excluindo o presencial em favor do eletrônico.
- c) Errada. Esta alternativa contraria o **Art. 10, § 3º, da LAI**, que estabelece que **são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos** determinantes da solicitação de informações de interesse público. Vigora a regra do “não te interessa”: o órgão público não pode questionar para que o cidadão quer a informação ou qual uso fará dela. O fornecimento da informação de interesse público é um dever vinculado do Estado e não depende de motivação por parte do solicitante.

d) Errada. Assim como na alternativa anterior, a exigência de **motivo** para o pedido é expressamente proibida pelo **Art. 10, § 3º**. Além disso, a regra geral da LAI é o **acesso imediato** à informação caso ela esteja disponível (**Art. 11**). Impor o agendamento prévio como regra absoluta criaria barreiras que inviabilizariam ou retardariam o exercício do direito fundamental, indo contra a diretriz de procedimentos objetivos e ágeis prevista na lei.

e) Errada. A realização de **audiências ou consultas públicas** é, na verdade, uma das formas expressas de se assegurar o acesso à informação e incentivar a participação popular, conforme o **Art. 9º, II, da LAI**. Substituí-las por relatórios internos elaborados exclusivamente pelo governo enfraqueceria o controle social da administração pública, que é uma das diretrizes centrais da lei (**Art. 3º, V**). O objetivo da LAI é justamente abrir a gestão pública ao escrutínio da sociedade, e não restringir a análise a documentos técnicos internos.

Letra a.

002. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO/ALEGO/2026/Q4328015) Uma informação relacionada a projeto de pesquisa foi solicitada à entidade do poder público responsável. A informação é considerada parcialmente sigilosa. De acordo com a Lei no 12.527/2011, nesse caso,

- a) o acesso não é autorizado, uma vez que trata-se de assunto sensível.
- b) o acesso é liberado de modo integral, após a assinatura de termo de confidencialidade.
- c) é liberado o acesso à parte não sigilosa, de modo resumido, por meio de relatório, após a assinatura de termo de confidencialidade.
- d) o acesso não é autorizado, se julgado que a parte sigilosa poderá ser deduzida através da parte não sigilosa.
- e) é assegurado o acesso à parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia com ocultação da parte sob sigilo.



a) Errada. De acordo com a LAI, o sigilo é a exceção e a publicidade é o preceito geral (**Art. 3º, I**). Embora o acesso não compreenda projetos de pesquisa cujo sigilo seja **imprescindível** à segurança da sociedade e do Estado (**Art. 7º, § 1º**), o fato de a informação ser considerada apenas “parcialmente” sigilosa obriga a administração a fornecer a parte que é pública, não podendo negar o acesso ao documento inteiro apenas por conter trechos sensíveis.

b) Errada. A Lei de Acesso à Informação não prevê a liberação **integral** de informações classificadas como sigilosas a solicitantes comuns mediante termo de confidencialidade. O acesso a conteúdos sob sigilo é restrito apenas a pessoas devidamente **credenciadas** e que tenham necessidade de conhecê-los (**Art. 25, § 1º**). Para o cidadão em geral, a parte sigilosa deve permanecer oculta.

c) Errada. A legislação garante o acesso à parte não sigilosa de forma fidedigna e não apenas “resumida”. O **Art. 7º, § 2º**, estabelece que o acesso deve ser assegurado por meio de **certidão**,

extrato ou cópia com a ocultação (tarja) da parte protegida, mantendo a integridade da informação original no que não for sigiloso. Além disso, o termo de confidencialidade não é o instrumento previsto para o acesso à parte que já é pública.

d) Errada. Este critério de “dedução” não está previsto na Lei 12.527/2011 como fundamento para negativa de acesso. A regra é objetiva: se a informação é **parcialmente sigilosa**, a autoridade tem o dever vinculado de fornecer a parte pública, protegendo apenas o trecho especificamente classificado ou sensível (**Art. 7º, § 2º**).

e) Certa. Esta alternativa reproduz a literalidade do **Art. 7º, § 2º, da LAI**. Quando um documento não é totalmente sigiloso, o órgão público deve utilizar técnicas de ocultação (como o uso de tarjas pretas em cópias) para proteger o que é secreto, garantindo ao cidadão o direito fundamental de conhecer toda a parte que permanece pública no processo ou projeto de pesquisa.

Letra e.

003. (FGV/ESPECIALISTA LEGISLATIVO/ALERJ/2026/Q4327257) A transparência pública pode ser dividida em ativa e passiva.

Sobre a transparência ativa é correto afirmar que os órgãos e entidades sujeitos às determinações da Lei de Acesso à Informação

a) devem possuir um Serviço de Informação ao Cidadão – SIC, instalado em um local físico com condições apropriadas para atender e orientar o público e receber e tratar os pedidos de acesso à informação.

b) podem usar canais digitais como “Fale Conosco” ou “Ouvidoria” para receber pedidos de Lei de Acesso à Informação, desde que atendam aos requisitos da Lei.

c) devem, preferencialmente, compartilhar o site oficial da Internet, desde que tenha o domínio “gov.br”, como outras entidades, municípios ou estados para otimizar os esforços de comunicação com os cidadãos.

d) podem substituir o site oficial próprio por perfis oficiais em redes sociais como Instagram, Facebook e Twitter para promover a transparência e a divulgação das informações relevantes aos cidadãos.

e) devem manter sites oficiais, nos quais seja possível a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações.



a) Errada. Embora a criação do SIC seja obrigatória para assegurar o acesso à informação conforme o **Art. 9º, I, da LAI**, suas funções de atender, orientar e protocolizar requerimentos estão vinculadas ao conceito de **transparência passiva**. A transparência passiva é aquela

que depende de uma solicitação prévia do cidadão para que a informação seja fornecida. Como o enunciado pede uma afirmação correta sobre a **transparência ativa**, esta alternativa torna-se inadequada ao contexto solicitado.

b) Errada. Assim como na alternativa anterior, a disponibilização de canais para o recebimento e tratamento de pedidos de acesso à informação é um mecanismo de **transparência passiva**. A transparência ativa, segundo o **Art. 3º, II**, consiste na divulgação de informações de interesse público **independentemente de solicitações**. Portanto, canais de atendimento a pedidos não definem a transparência ativa mencionada no comando da questão.

c) Errada. A LAI estabelece a obrigatoriedade de divulgação das informações em **sítios oficiais** da rede mundial de computadores para o cumprimento da transparência ativa (**Art. 8º, § 2º**). Não há na lei uma determinação ou preferência para que esses sites sejam “compartilhados” entre diferentes entidades ou estados para otimização. Cada órgão ou entidade deve manter seu próprio espaço oficial de divulgação, ressalvada a dispensa apenas para municípios com até 10.000 habitantes quanto à obrigatoriedade da internet (**Art. 8º, § 4º**).

d) Errada. A utilização de redes sociais pode ser um instrumento legítimo de divulgação complementar, mas o **Art. 8º, § 2º**, determina de forma impositiva a obrigatoriedade de divulgação em **sítios oficiais** (sites) na internet. Além disso, as redes sociais não possuem, por padrão, todas as ferramentas técnicas exigidas pela lei, como ferramentas de pesquisa objetiva e a possibilidade de acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos (**Art. 8º, § 3º**).

e) Certa. Esta alternativa reproduz fielmente um dos requisitos técnicos da transparência ativa previstos no **Art. 8º, § 3º, II, da LAI**. A lei exige que os portais de transparência possibilitem a gravação de dados em formatos abertos e não proprietários (como.csv ou.odt) para garantir que a sociedade possa manipular e analisar as informações de forma independente. Essa obrigação é um pilar da transparência ativa, pois facilita o controle social sem a necessidade de um pedido formal de acesso.

Letra e.

004. (FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/TJ RJ/2026/Q4313309) Flora é mestrande em uma universidade pública e tem buscado dados e informações de fontes confiáveis para conduzir parte dos experimentos que apresentará em sua dissertação.

De acordo com a Lei n. 12.527/2011, que dispõe sobre os procedimentos a fim de garantir o acesso a informações de interesse público, Flora terá direito de obter informações:

- a) relacionadas à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz;
- b) produzidas ou custodiadas por pessoa física ou entidade privada enquanto esta mantenha vínculo com órgãos ou entidades públicas;

- c) que versem sobre condutas que impliquem violação dos direitos humanos praticada por agentes públicos ou a mando de autoridades públicas;
- d) sobre investigações ou fiscalizações em andamento, relacionadas com a prevenção ou repressão de infrações, após o consentimento das partes envolvidas;
- e) referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos atinentes à segurança e soberania do Estado, após assinatura do Termo de Manutenção de Sigilo.



- a) Errada. O **Art. 31, § 3º, I, da LAI** dispõe que o consentimento do titular para o tratamento de suas **informações pessoais** é dispensado em casos de necessidade médica de pessoas incapazes. Contudo, essa previsão é uma exceção à regra de sigilo de dados pessoais para fins de tratamento médico específico, não se traduzindo em um direito de acesso geral para pesquisadores acadêmicos, como Flora, obterem dados privados de terceiros para suas dissertações.
- b) Errada. A alternativa B está incompleta e, por isso, incorreta em relação ao **Art. 7º, III, da LAI**. A lei estabelece que o cidadão tem direito de obter informações produzidas ou custodiadas por particulares decorrentes de vínculo com o Estado, **mesmo que esse vínculo já tenha cessado**. Portanto, o direito de Flora não se restringe apenas ao período de vigência do contrato ou parceria entre o ente privado e o Poder Público.
- c) Certa. Esta alternativa reflete o comando do **Art. 21, parágrafo único, da LAI**, que proíbe expressamente que informações sobre **violação de direitos humanos** cometida por agentes do Estado sejam objeto de qualquer restrição de acesso. Assim, Flora tem o direito garantido de acessar tais documentos para sua pesquisa, pois o interesse público na transparência sobre esses atos prevalece sobre qualquer alegação de sigilo.
- d) Errada. De acordo com o **Art. 23, VIII**, as informações que possam comprometer atividades de inteligência ou **investigações e fiscalizações em andamento** são consideradas imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado e, por isso, podem ser classificadas como **sigilosas**. O acesso a tais dados não depende do “consentimento das partes”, mas sim do cumprimento dos prazos de sigilo ou da sua desclassificação oficial.
- e) Errada. O **Art. 7º, § 1º, da LAI** é taxativo ao afirmar que o direito de acesso **não compreende** informações relativas a projetos de pesquisa e desenvolvimento cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Flora não teria direito a esses dados estratégicos, e a legislação não prevê a entrega dessas informações sigilosas ao público comum mediante a assinatura de um termo de manutenção de sigilo.

Letra c.

005. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO/ALEGO/2026/Q4328020) Um requerente teve o acesso solicitado a informações indeferido e negado por entidade do Poder Executivo Federal.

O requerente recorreu à Controladoria- Geral da União. De acordo com a Lei no 12.527/2011, esta poderá deliberar, no prazo de cinco dias, caso

- a) o acesso à informação classificada como sigilosa for negado.
- b) estiverem sendo descumpridos prazos ou outros procedimentos previstos na Lei.
- c) os procedimentos de classificação de informação sigilosa estabelecidos na Lei foram plenamente observados.
- d) a decisão de negativa de acesso à informação classificada como sigilosa indica a autoridade classificadora a quem pode ser dirigido pedido de acesso.
- e) a decisão de negativa de acesso à informação considerada parcialmente sigilosa indica a autoridade hierarquicamente superior a quem pode ser dirigido pedido de desclassificação.



- a) Errada. De acordo com o **Art. 16, I, da LAI**, o recurso à Controladoria-Geral da União (CGU) é cabível quando o acesso à informação **não classificada como sigilosa** for negado. Se a informação for legitimamente classificada e o procedimento de sigilo for seguido corretamente, a negativa inicial é amparada pela lei, não sendo este o objeto específico de deliberação da CGU previsto no caput do referido artigo.
- b) Certa. Esta alternativa reproduz a literalidade do **Art. 16, IV, da LAI**. A CGU atua como uma instância de controle no Poder Executivo Federal para garantir que a lei seja cumprida em seus aspectos formais e temporais. Assim, constatado o desrespeito aos prazos legais de resposta ou aos ritos procedimentais, a CGU tem o dever de deliberar sobre o caso no prazo de cinco dias.
- c) Errada. O recurso à CGU, conforme o **Art. 16, III**, ocorre justamente quando os procedimentos de classificação de informação sigilosa **não tiverem sido observados**. Se a administração pública seguiu rigorosamente os ditames legais para classificar um documento, não há irregularidade a ser sanada pela Controladoria por este fundamento específico.
- d) Errada. O erro da alternativa está no fato de que o recurso à CGU é motivado pela **omissão** dessa informação. Segundo o **Art. 16, II**, a Controladoria deve deliberar se a decisão de negativa **não indicar** a autoridade classificadora ou a autoridade hierarquicamente superior para o pedido de acesso ou desclassificação. Se a indicação foi feita, o cidadão deve seguir o fluxo recursal indicado, e não recorrer à CGU por este motivo.
- e) Errada. Assim como na alternativa anterior, o **Art. 16, II**, estabelece que o recurso à CGU cabe quando a negativa de acesso **não indicar** a autoridade superior competente para apreciar o pedido de desclassificação. Se a autoridade foi corretamente indicada, o requerente já possui o meio necessário para exercer seu direito de recurso ou revisão, descaracterizando a hipótese de intervenção da CGU prevista neste dispositivo.

Letra b.

006. (FGV/ANALISTA LEGISLATIVO/ALEGO/2026/Q4328024) Uma informação cuja divulgação poderia colocar em risco a defesa e a soberania nacionais foi considerada imprescindível à segurança do Estado e, portanto, passível de classificação quanto ao grau e prazos de sigilo. De acordo com a Lei 12.527/2011, o prazo máximo de restrição de acesso à informação, que vigora a partir da data de sua produção, é o seguinte:

- a) dez anos, para informação secreta.
- b) dez anos, para informação ultrassecreta.
- c) vinte cinco anos, para informação secreta.
- d) vinte cinco anos, para informação ultrassecreta.
- e) cem anos, para informação ultrassecreta.



- a) Errada. De acordo com o **Art. 24, § 1º, II, da LAI**, o prazo máximo de restrição de acesso para informações classificadas como **secretas** é de **15 (quinze) anos**. O período de dez anos mencionado na alternativa não possui previsão legal na Lei de Acesso à Informação para nenhum dos graus de sigilo (reservado, secreto ou ultrassecreto).
- b) Errada. A alternativa B está incorreta porque o prazo máximo de sigilo para o grau de **ultrassecreto** é significativamente superior. Segundo o **Art. 24, § 1º, I**, informações que são consideradas imprescindíveis à segurança do Estado, como aquelas que colocam em risco a soberania nacional, podem ser restringidas por até **25 (vinte e cinco) anos**.
- c) Errada. A alternativa C inverte os prazos estabelecidos pela lei. O período de **25 anos** é o limite máximo aplicável exclusivamente às informações de grau **ultrassecreto**. Para as informações classificadas apenas como **secretas**, a restrição de acesso deve observar o prazo máximo de **15 anos**, conforme determina o **Art. 24, § 1º, II, da LAI**.
- d) Certa. A alternativa D reproduz fielmente o que dispõe o **Art. 24, § 1º, I, da LAI**, que estabelece o prazo máximo de **25 (vinte e cinco) anos** de restrição para informações classificadas como **ultrassecretas**. Esse prazo começa a vigorar a partir da data de produção da informação e é destinado aos dados cuja divulgação possa comprometer seriamente a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional.
- e) Errada. O prazo de **100 (cem) anos** existe na LAI, mas não se aplica a informações classificadas por grau de sigilo (como a ultrassecreta). Conforme o **Art. 31, § 1º, I**, o limite de cem anos é exclusivo para a restrição de **informações pessoais** relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, visando proteger os direitos individuais e não a segurança do Estado.

Letra d.

007. (FGV/ESPECIALISTA LEGISLATIVO/ALERJ/2026/Q4326816) A Ouvidoria Geral do Município do Rio de Janeiro revisou seus protocolos de atendimento após identificar que

muitos cidadãos relatavam dificuldade em compreender as respostas oficiais e em acessar informações básicas sobre os serviços. Buscando reforçar o atendimento como elemento central da legitimidade do Estado, o gestor decidiu adotar medidas de transparência, simplificação e orientação ativa ao usuário.

Sobre a hipótese apresentada, considerando os fundamentos legais aplicáveis ao atendimento público, assinale a afirmativa correta.

- a) A Lei n. 12.527/2011 assegurou ao cidadão o direito de obter informações de forma clara e objetiva, impondo ao órgão público o dever de orientar sobre os procedimentos e facilitar o acesso, o que impacta diretamente na qualidade do atendimento.
- b) O Decreto n. 9.094/2017 estabeleceu diretrizes para a simplificação administrativa, mas não tratou da linguagem usada no atendimento, focando em reduzir etapas processuais internas.
- c) A transparência prevista na Lei n. 12.527/2011 circunscreveu-se ao fornecimento de documentos, dispensando a forma como o servidor conduz o atendimento ou explica informações técnicas.
- d) O Decreto n. 9.094/2017 determinou que a simplificação de serviços ocorre de modo digital, não alcançando atendimentos presenciais ou telefônicos, reforçando o dever de atendimento adequado.
- e) A legislação aplicável ao atendimento público não associou transparência e simplicidade à legitimidade institucional, pois tais princípios estão restritos ao planejamento interno das políticas públicas.



- a) Certa. Esta alternativa está em consonância com o **Art. 5º da LAI**, que estabelece o dever do Estado de garantir o acesso à informação de forma “transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão”. Complementarmente, o **Art. 1º, VII, do Decreto n. 9.094/2017** reforça essa obrigação ao prever como diretriz a “utilização de linguagem clara, que evite o uso de siglas, jargões e estrangeirismos”, elevando a clareza linguística a um padrão de qualidade no atendimento público.
- b) Errada. O erro da alternativa reside na afirmação de que o Decreto não tratou da linguagem. O **Art. 1º, VII, do Decreto n. 9.094/2017** estabelece expressamente a diretriz de uso de linguagem clara no atendimento aos usuários. O objetivo da norma é justamente reduzir barreiras de comunicação, eliminando formalidades e exigências cujo custo social seja superior ao risco, o que inclui a simplificação do vocabulário técnico para o cidadão comum. Além disso, a própria LAI (norma geral de maior hierarquia) já determinou no **Art. 5º** que o acesso deve ser franqueado em **linguagem de fácil compreensão**.
- c) Errada. A legislação não se limita à entrega de documentos. O **Art. 9º, I, da LAI** exige que o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) seja estruturado para “atender e orientar o público”.

Além disso, o **Decreto n. 9.094/2017** exige que o atendimento observe a presunção de boa-fé e a eliminação de formalidades desnecessárias, obrigando o servidor a prover as orientações fundamentais para que o interessado possa dar andamento aos seus requerimentos.

d) Errada. Embora o Decreto incentive o uso de soluções tecnológicas, sua aplicação não é exclusiva ao meio digital. O **Art. 8º do Decreto n. 9.094/2017** permite que a comunicação para complementação de informações ocorra por **qualquer meio**, sendo apenas preferencial o eletrônico. Além disso, o **Art. 18** do mesmo Decreto exige que a Carta de Serviços e orientações de simplificação sejam mantidas visíveis e acessíveis nos **locais de atendimento físico**, em formato impresso, garantindo o direito à simplificação em todos os canais.

e) Errada. Pelo contrário, as normas vinculam a transparência diretamente à consolidação da democracia e ao fortalecimento da capacidade dos indivíduos de participarem de decisões que os afetam. O **Decreto n. 9.094/2017** busca justamente racionalizar métodos e procedimentos de controle nas relações entre o Estado e os usuários, visando aumentar a eficiência e, conseqüentemente, a confiança e a legitimidade institucional perante a sociedade.

Letra a.

008. (FGV/AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO/TCE RR/2025/Q3635933) Depois de verificar as definições relacionadas à qualidade da informação no âmbito da Lei n. 12.527/2011, Neusa constatou que, entre elas, existe aquela condizente com a informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações e outra atinente à informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

Nesse contexto, tais qualidades correspondem, respectivamente,

- a) a primariedade e a integridade.
- b) a disponibilidade e a autenticidade.
- c) a integridade e a disponibilidade.
- d) a autenticidade e a primariedade.
- e) a essencialidade e a autenticidade.



a) Certa. Esta alternativa associa corretamente as definições aos seus respectivos conceitos legais previstos no **Art. 4º da LAI**. A **primariedade (inciso IX)** refere-se à informação captada diretamente na fonte original com riqueza de detalhes e sem alterações. Já a **integridade (inciso VIII)** é a garantia de que a informação permaneceu inalterada durante todo o seu ciclo, desde a origem até o destino final, assegurando que o conteúdo não foi corrompido ou modificado indevidamente no trânsito.

b) Errada. A disponibilidade e a autenticidade possuem definições distintas das citadas no enunciado. Conforme o **Art. 4º**, a **disponibilidade (inciso VI)** é a qualidade da informação

que pode ser conhecida e utilizada por quem possui autorização. A **autenticidade (inciso VII)**, por sua vez, atesta que a informação foi produzida, expedida ou modificada por um indivíduo ou sistema especificamente identificado, focando na autoria e não na ausência de modificações no trânsito.

c) Errada. Embora a integridade seja uma das qualidades mencionadas, a alternativa inverte a ordem (“respectivamente”) e erra ao incluir a disponibilidade. A primeira definição do enunciado (“coletada na fonte”) refere-se à primariedade, e não à integridade. Além disso, a **disponibilidade** trata apenas do acesso por sistemas ou indivíduos autorizados, não guardando relação com a preservação da informação quanto à sua origem e destino.

d) Errada. A alternativa apresenta os conceitos de forma equivocada em relação ao enunciado. A primeira definição (coleta na fonte sem modificações) refere-se à primariedade, enquanto a **autenticidade** está ligada à identificação de quem produziu, expediu ou recebeu a informação, conforme os **incisos VII e IX do Art. 4º da LAI**. A primariedade foca no local e na forma da coleta inicial dos dados.

e) Errada. O termo “**essencialidade**” não consta no rol de definições de qualidade da informação estabelecido pelo **Art. 4º da Lei n. 12.527/2011**, tratando-se de um conceito sem previsão legal nesse contexto. Quanto à autenticidade, como já exposto, ela se refere à autoria identificada de quem tratou a informação, não correspondendo à definição de informação não modificada em seu trânsito e destino exigida pela segunda parte do enunciado.

Letra a.

009. (FGV/TÉCNICO ADMINISTRATIVO/TCE RR/2025/Q3636982) Conforme o disposto na Lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações, relaciona-se com o conceito de

- a) disponibilidade.
- b) integridade.
- c) primariedade.
- d) autenticidade.
- e) atualidade.



a) Errada. A **disponibilidade** é definida pelo **Art. 4º, VI, da LAI**, como a qualidade da informação que pode ser **conhecida e utilizada** por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Este conceito foca na garantia de acesso àqueles que possuem permissão, não se confundindo com o local da coleta ou o nível de detalhamento fidedigno à fonte original descritos no enunciado.

- b) Errada. Segundo o **Art. 4º, VIII, da LAI**, a **integridade** refere-se à qualidade da informação que permanece **não modificada**, inclusive quanto à sua origem, trânsito e destino. Embora o enunciado cite a ausência de modificações, o conceito de integridade foca na preservação da informação durante todo o seu percurso, enquanto a questão busca a qualidade ligada especificamente ao ato de coleta detalhada na fonte.
- c) Certa. Esta alternativa reproduz a literalidade do **Art. 4º, IX, da LAI**, que define a **primariedade** como a qualidade da informação coletada diretamente na **fonte**, com o máximo de detalhamento possível e sem modificações. Trata-se do dado “bruto” e original, garantindo que o cidadão receba a informação tal qual ela foi gerada pela administração pública.
- d) Errada. A **autenticidade**, conforme o **Art. 4º, VII, da LAI**, é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado **indivíduo, equipamento ou sistema identificado**. Assim, a autenticidade está relacionada à fidedignidade da autoria e da identificação de quem tratou a informação, e não ao método de coleta detalhada na fonte original.
- e) Errada. Embora o **Art. 7º, IV, da LAI** mencione que o cidadão tem direito a obter informações “atualizadas”, o termo “**atualidade**” não consta no rol de definições técnicas de qualidade da informação do Art. 4º da lei. Além disso, a atualização refere-se à novidade do dado, o que não corresponde à definição de coleta primária e detalhada na fonte exigida pelo comando da questão.

Letra c.

010. (FGV/ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/EBSERH/2025/Q3701380) Ao estudar a Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Matilde verificou que os procedimentos previstos na mencionada norma se destinam a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados de acordo com as diretrizes nela elencadas.

Nesse cenário, assinale a opção que indica corretamente uma das aludidas diretrizes.

- a) Limitação do controle social da Administração Pública.
- b) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na Administração Pública.
- c) Vedação de utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
- d) Divulgação de informações de interesse público apenas nas hipóteses em que haja solicitação.
- e) Observância da publicidade como preceito geral, sendo certo que o sigilo não pode ser considerado exceção.



- a) Errada. De acordo com o **Art. 3º, V, da LAI**, uma das diretrizes fundamentais é justamente o **desenvolvimento do controle social** da administração pública, e não a sua limitação.

O controle social permite que a população acompanhe a gestão pública, fortalecendo a cidadania e auxiliando na prevenção da corrupção.

b) Certa. A alternativa B reproduz integralmente a diretriz prevista no **Art. 3º, IV, da Lei n. 12.527/2011**. O objetivo da norma é promover uma mudança de mentalidade no setor público, consolidando a transparência como um valor intrínseco à gestão e garantindo que a informação seja vista como um bem público pertencente ao cidadão.

c) Errada. A diretriz estabelecida no **Art. 3º, III**, determina exatamente o contrário: a **utilização** de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação para facilitar o acesso. A lei inclusive torna obrigatória a divulgação de informações em sítios oficiais da internet (portais da transparência) para órgãos públicos, visando dar agilidade e amplitude ao acesso.

d) Errada. O **Art. 3º, II, da LAI** define como diretriz a divulgação de informações de interesse público **independentemente de solicitações**. Esse conceito é conhecido como **transparência ativa**, que impõe ao Estado o dever de publicar proativamente dados de interesse geral, como gastos, licitações e estruturas organizacionais, sem esperar que o cidadão os peça.

e) Errada. Esta alternativa contraria o **Art. 3º, I, da LAI**, que estabelece a observância da publicidade como preceito geral e do **sigilo como exceção**. A LAI promoveu uma mudança de paradigma onde o acesso é a regra, e o sigilo só é admitido em casos específicos e imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, devendo ser sempre fundamentado.

Letra b.

011. (FGV/ANALISTA JUDICIÁRIO/TRT 24ª REGIÃO/2025/Q3799660) De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), informação sigilosa é aquela submetida temporariamente à restrição de acesso público devido à(ao)

- a) sua abrangência nacional.
- b) seu alto custo de obtenção.
- c) sua associação com pessoas influentes no país.
- d) sua importância e destaque na econômica nacional.
- e) sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado.



a) Errada. A abrangência geográfica ou o alcance nacional de uma informação não são, por si só, critérios previstos na LAI para a imposição de sigilo. A restrição de acesso deve estar fundamentada na sensibilidade do conteúdo em relação à segurança e não na extensão de sua aplicação ou conhecimento em território nacional.

b) Errada. O custo financeiro ou o esforço operacional para a obtenção de um dado não constitui fundamento legal para restringir o acesso público à informação. A **gratuidade** no

fornecimento é a regra, ressalvados apenas os custos de reprodução física de documentos, o que não se confunde com a classificação de sigilo sobre o conteúdo.

c) Errada. A Lei de Acesso à Informação não admite o sigilo como ferramenta de proteção a interesses privados ou para evitar o escrutínio sobre pessoas influentes. Pelo contrário, uma das diretrizes da lei é o fomento ao **controle social** da administração pública, e o sigilo só é legítimo quando necessário para proteger a segurança coletiva ou a integridade do Estado.

d) Errada. Embora informações que ofereçam “elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou monetária do País” possam vir a ser classificadas como sigilosas (**Art. 23, IV**), a importância econômica não define genericamente o que é informação sigilosa. A definição legal é mais ampla e está atrelada ao conceito de segurança da sociedade e do Estado como um todo.

e) Certa. A alternativa E reproduz a literalidade da definição de **informação sigilosa** contida no **Art. 4º, III, da LAI**. Segundo a norma, o sigilo é uma restrição temporária e excepcional, permitida apenas quando a divulgação dos dados puder comprometer a segurança da sociedade (saúde, vida e segurança da população) ou do Estado (soberania, relações internacionais e atividades de inteligência).

Letra e.

012. (FGV/ANALISTA DE PROCURADORIA/PGM RJ/2025/Q4055795) De acordo com a Lei de Acesso à Informação, que assegura o direito constitucional de acesso às informações públicas, é correto afirmar que:

- a) a lei se aplica para os três Poderes da União e alcança Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive os Tribunais de Contas e Ministério Público.
- b) a quase totalidade das informações públicas sob guarda do Estado é de acesso restrito aos cidadãos, ressalvadas as informações pessoais dos governantes.
- c) a informação obtida mediante requerimento à lei de acesso deve ser paga pelo cidadão, ainda que não haja custos operacionais, sendo exigida uma taxa simbólica.
- d) o sigilo das informações constitui a regra principal, de modo que o requerente precisa se identificar, informar sua motivação e indicar onde a informação será usada.
- e) as entidades privadas sem fins lucrativos estão desobrigadas a dar publicidade às informações referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos por elas recebidos.



a) Certa. A Lei de Acesso à Informação (LAI) é considerada uma **lei nacional**, o que significa que suas normas gerais devem ser observadas por todos os entes federativos e por todos os seus respectivos Poderes. De acordo com o **Art. 1º, parágrafo único**, subordinam-se

ao regime da lei os órgãos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo (incluindo as Cortes de Contas), Judiciário e o Ministério Público.

b) Errada. A alternativa B inverte a lógica da legislação, que estabelece a **publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção**. Sob a guarda do Estado é um bem público e o acesso a ela constitui um fundamento para a consolidação da democracia, devendo a restrição ocorrer apenas em casos específicos e fundamentados.

c) Errada. Com base no **Art. 12 da LAI**, o serviço de busca e fornecimento da informação é, como regra geral, **gratuito**. A legislação permite apenas a cobrança do valor necessário ao **ressarcimento dos custos** de reprodução de documentos e materiais utilizados (como cópias físicas), não havendo previsão legal para a cobrança de taxas simbólicas pelo simples ato de fornecer a informação.

d) Errada. Além de contrariar a diretriz de publicidade como regra (**Art. 3º, I**), a alternativa D contraria o **Art. 10, § 3º**, que proíbe expressamente qualquer exigência relativa aos **motivos** determinantes da solicitação. Vigora o princípio de que “não interessa” ao Estado saber para que o cidadão usará a informação, sendo vedado criar obstáculos que inviabilizem o pedido.

e) Errada. Esta alternativa está **incorreta** pois o **Art. 2º da LAI** estende a obrigatoriedade da lei às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos para ações de interesse público. O dever de publicidade dessas entidades refere-se especificamente à parcela dos **recursos públicos recebidos e à sua destinação**, garantindo que a sociedade possa fiscalizar o uso de verbas estatais repassadas ao setor privado.

Letra a.

013. (FGV/AGENTE LEGISLATIVO/ALEAM/2025/Q4238039) Dentro do contexto do uso mais adequado da informação pública, a LAI define em seu texto atributos que asseguram a qualidade e a confiabilidade das informações. Um desses atributos diz respeito à capacidade de uma informação ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. No contexto apresentado, o atributo definido, conforme previsto na LAI, é denominado:

- a) Disponibilidade.
- b) Integridade.
- c) Autenticidade.
- d) Primariedade.
- e) Discricionariedade.



a) Certa. A alternativa A está de acordo com o **Art. 4º, VI, da LAI**, o qual define a **disponibilidade** como a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por

indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Trata-se da garantia de que o acesso será franqueado àqueles que possuem a devida permissão legal ou funcional para acessar o dado.

b) Errada. De acordo com o **Art. 4º, VIII**, a **integridade** refere-se à qualidade da informação que permanece **não modificada**, protegendo-a contra alterações indevidas desde a sua origem até o destino final. Enquanto a disponibilidade foca no uso e conhecimento da informação, a integridade foca na preservação do seu conteúdo original e exato.

c) Errada. A **autenticidade**, definida no **Art. 4º, VII**, é a qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado **indivíduo, equipamento ou sistema identificado**. Este atributo está ligado à fidedignidade da autoria, assegurando que o emissor ou o sistema que tratou o dado é realmente quem diz ser.

d) Errada. Conforme o **Art. 4º, IX**, a **primariedade** é a qualidade da informação coletada diretamente na **fonte**, com o máximo de detalhamento possível e sem modificações. O conceito foca na origem “bruta” do dado para garantir que ele não passou por interpretações ou resumos intermediários, o que difere da capacidade de ser conhecido ou utilizado por autorizados mencionada no enunciado.

e) Errada. O termo “**discricionariedade**” não faz parte do rol de atributos de qualidade da informação estabelecidos pelo **Art. 4º da Lei n. 12.527/2011**. Na administração pública, a discricionariedade refere-se à margem de escolha do agente dentro dos limites da lei, sendo que, no contexto da LAI, a classificação de sigilo é um ato vinculado a critérios de segurança e não meramente discricionário.

Letra a.

014. (FGV/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO/MPU/2025/Q3787915) A lei de acesso à informação determina alguns procedimentos para a garantia do acesso à informação. Se o cidadão necessita de informações sobre execução orçamentária e financeira detalhada de um determinado órgão do Poder Executivo federal, a lei determina que ele tenha acesso a essa informação por meio de:

- a) sítios da internet;
- b) formulário eletrônico;
- c) solicitação por e-mail;
- d) murais no setor financeiro;
- e) requerimento no protocolo.



a) Certa. A alternativa A está em conformidade com o **Art. 8º, § 2º, da LAI**, que torna **obrigatória** a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral em sítios oficiais

da rede mundial de computadores (internet). Como a execução orçamentária e financeira (registros de repasses e despesas) compõe o rol mínimo de dados que devem ser publicados proativamente pelo Estado, trata-se de um dever de **transparência ativa**, garantindo que o cidadão encontre esses dados diretamente no portal do órgão sem precisar fazer um pedido formal.

b) Errada. Embora os órgãos devam viabilizar alternativas de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sites oficiais (**Art. 10, § 2º**), o uso de formulários ou e-mails caracteriza a **transparência passiva**. Como as informações sobre execução orçamentária são de divulgação obrigatória e independente de requerimento, o cidadão não deve ser compelido a preencher formulários ou enviar mensagens para acessá-las, pois elas já devem estar prontamente disponíveis para consulta direta na internet.

c) Errada. Incorreta pelos mesmos motivos já explicados na alternativa B. O uso de formulários ou e-mails caracteriza a **transparência passiva**. Como as informações sobre execução orçamentária são de divulgação obrigatória e independente de requerimento, o cidadão não deve ser compelido a preencher formulários ou enviar mensagens para acessá-las

d) Errada. O uso de meios físicos restritos, como murais internos ou balcões de protocolo, não atende ao requisito legal de ampla divulgação e facilidade de acesso estabelecido pela LAI. O **Art. 8º, § 2º**, exige expressamente o uso da **internet** para a transparência ativa, visando a democratização da informação. O protocolo físico é um canal para a transparência passiva (pedidos de informação), mas, no caso de dados orçamentários detalhados, a lei impõe que o Estado se antecipe ao cidadão e publique os dados em meio digital de acesso universal.

e) Errada. Incorreta pelos mesmos motivos já explicados na alternativa D. O uso de meios físicos restritos, como murais internos ou balcões de protocolo, não atende ao requisito legal de ampla divulgação e facilidade de acesso estabelecido pela LAI.

Letra a.

015. (FGV/ANALISTA DE PROCURADORIA/PGM RJ/2025/Q4055497) Nos termos da legislação de regência, o acesso à informação compreende, entre outros direitos, o de obter informação primária, íntegra, autêntica e atualizada.

Nesse cenário, considerando as disposições da Lei n. 12.527/2011, avalie as afirmativas a seguir e assinale (V) para verdadeira e (F) para falsa.

- () É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
- () A divulgação de informações de interesse coletivo ou geral por parte dos órgãos e entidades públicas ocorrerá, obrigatoriamente, em sítios oficiais da rede mundial

de computadores (internet) e em jornais locais de grande circulação, sem prejuízo do emprego de outras formas de divulgação.

- () O acesso a informações públicas será assegurado mediante a realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.

As afirmativas são, na ordem apresentada,

- a) V – F – V.
- b) F – F – V.
- c) V – V – F.
- d) V – V – V.
- e) F – F – F.



(V) Esta afirmativa é verdadeira e reproduz a redação do **caput do Art. 8º da LAI**. Esse artigo estabelece o fundamento da **transparência ativa**, que é a obrigação de o Estado disponibilizar proativamente informações de relevância pública sem que o cidadão precise solicitá-las, facilitando o acompanhamento da gestão e o exercício do controle social.

(F) A segunda afirmativa é falsa, pois a **obrigatoriedade** de divulgação prevista no **Art. 8º, § 2º, da LAI**, recai apenas sobre os **sítios oficiais na internet**. A legislação não impõe o uso de jornais locais de grande circulação como um meio obrigatório de transparência, embora permita que a Administração utilize outros instrumentos legítimos de forma complementar para ampliar o alcance das informações.

(V) A última afirmativa é verdadeira, pois reflete o disposto no **Art. 9º, II, da LAI**. A lei determina que o acesso deve ser garantido não apenas por meio do atendimento direto nos SICs, mas também por mecanismos de interação direta com a sociedade, visando fortalecer o incentivo à participação popular e a transparência democrática.

As afirmativas são, na ordem apresentada “V – F – V”.

Letra a.

016. (FGV/ANALISTA DE PROCURADORIA/PGM RJ/2025/Q4055474) De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/2011), assinale a opção que descreve corretamente a transparência ativa na Administração Pública.

- a) Consiste na divulgação proativa de informações de interesse coletivo em sites oficiais, incluindo dados financeiros e contratações, sem necessidade de pedido formal, para promover accountability e controle social.
- b) Oferece resposta apenas a pedidos de cidadãos, limitando-se a documentos solicitados, sem obrigação de publicar dados de forma preventiva para evitar sobrecarga administrativa.

- c) Promove a restrição de acesso a informações sobre transferências de recursos financeiros, priorizando sigilo sobre publicidade para proteger operações financeiras sem análise de interesse público.
- d) Gera a publicação exclusiva de atos normativos em diários oficiais, dispensando divulgação de relatórios orçamentários ou contratações para focar em eficiência interna.
- e) Representa a exigência de pagamento de taxas para acesso a qualquer informação, independentemente de reprodução, para financiar a manutenção de arquivos públicos.



- a) Certa. A **transparência ativa** é definida pelo dever do Estado de divulgar informações de interesse público **independentemente de solicitações**, conforme o **Art. 3º, II, da LAI**. A lei impõe como obrigação a publicação em **sítios oficiais** (internet) de dados sobre a estrutura organizacional, repasses financeiros, despesas, licitações e contratos (**Art. 8º, caput e § 1º**). Essas medidas visam fortalecer a democracia e o **controle social**, permitindo que o cidadão fiscalize a gestão pública de forma direta.
- b) Errada. A alternativa B descreve o conceito de **transparência passiva**, que é o fornecimento de informações somente após um requerimento específico do interessado. A transparência ativa, ao contrário, é um **dever vinculado** e proativo dos órgãos públicos, que não podem alegar sobrecarga para deixar de publicar as informações mínimas exigidas pelo **Art. 8º da Lei n. 12.527/2011**.
- c) Errada. A legislação estabelece que a **publicidade é o preceito geral** e o sigilo é a exceção (**Art. 3º, I**). Além disso, o **Art. 8º, § 1º, II**, determina expressamente a obrigatoriedade de divulgar registros de quaisquer **repasses ou transferências de recursos financeiros**, sendo ilegal priorizar o sigilo sobre esses dados de óbvio interesse público e coletivo.
- d) Errada. A LAI exige que a transparência ativa utilize “todos os meios e instrumentos legítimos”, tornando **obrigatória a divulgação em sítios oficiais da internet** e não apenas em diários oficiais (**Art. 8º, § 2º**). O rol de informações mínimas inclui obrigatoriamente a execução orçamentária, procedimentos licitatórios e contratos celebrados, proibindo que o órgão foque apenas em atos normativos sob pretexto de eficiência interna (**Art. 8º, § 1º**).
- e) Errada. Conforme o **Art. 12 da LAI**, o serviço de busca e fornecimento de informação é, como regra geral, **gratuito**. O órgão público só pode cobrar o valor estritamente necessário ao **ressarcimento dos custos de reprodução** (como xerox ou mídias físicas), sendo vedada a criação de taxas genéricas ou destinadas ao financiamento da manutenção de arquivos públicos (**Art. 12, § 1º**).

Letra a.

017. (FGV/ANALISTA DE PROCURADORIA/PGM RJ/2025/Q4055687) A transparência governamental é a base para a comunicação pública. Nesse contexto, a Lei de Acesso à

Informação (LAI) desempenha um papel central, ao estabelecer o conjunto mínimo de informações que todos os órgãos e entidades devem obrigatoriamente disponibilizar em seus sites oficiais.

Algumas dessas informações estão corretamente listadas a seguir, à exceção de uma. Assinale-a.

- a) FAQ – respostas a perguntas mais frequentes, que podem ser de interesse da sociedade.
- b) Endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público.
- c) Detalhes de projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e sistemas, instalações e áreas de interesse estratégico nacional.
- d) Registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros.
- e) Registro das competências e da estrutura organizacional, bem como registro de despesas.



- a) Errada. A alternativa A descreve uma das informações de divulgação obrigatória para o cumprimento da transparência ativa. De acordo com o **Art. 8º, § 1º, VI, da LAI**, os órgãos e entidades devem disponibilizar proativamente em seus sítios oficiais as respostas às perguntas mais frequentes da sociedade (conhecido como FAQ), visando facilitar o acesso rápido a dados comuns. Como a questão pede a exceção, esta opção não deve ser marcada.
- b) Errada. O fornecimento de dados básicos de contato e atendimento é um requisito fundamental da transparência ativa previsto no **Art. 8º, § 1º, I, da LAI**. A lei exige que o cidadão saiba exatamente onde e quando pode encontrar o serviço público, sendo esta uma das informações mínimas que devem constar obrigatoriamente nos portais de transparência dos órgãos governamentais.
- c) Certa. A alternativa C representa a exceção solicitada pelo enunciado, pois tais informações **não fazem parte do rol de divulgação obrigatória** e, em regra, possuem restrições. Segundo o **Art. 7º, § 1º**, o direito de acesso não compreende informações sobre projetos de pesquisa cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado. Além disso, o **Art. 23, VI**, classifica como passíveis de sigilo as informações que possam causar risco a sistemas e áreas de interesse estratégico nacional, invertendo a lógica da transparência ativa para esses casos sensíveis.
- d) Errada. A divulgação de dados sobre a movimentação de verbas públicas é um pilar do controle social. O **Art. 8º, § 1º, II, da LAI**, estabelece como obrigação a publicação dos registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros realizados pelo órgão. Por ser um item obrigatório da transparência ativa, não atende ao pedido de “exceção” da questão.
- e) Errada. Ambas as informações citadas são de divulgação impositiva pela administração pública para que a sociedade conheça como o Estado está organizado e como o dinheiro público é gasto. Essas obrigações estão previstas no **Art. 8º, § 1º, I (competências e**

estrutura) e III (despesas) da Lei de Acesso à Informação. Portanto, são itens que devem estar presentes nos sites oficiais independentemente de requerimento.

Letra c.

018. (FGV/AUDITOR PÚBLICO INTERNO/CGM CUIABÁ/2025/Q3618149) A Lei de Acesso à Informação (LAI) garante o direito de solicitar informações públicas, e, em caso de indeferimento ou negativa de acesso, o interessado pode interpor recurso no prazo de 10 dias a contar de sua ciência.

O procedimento a ser seguido pelo requerente em caso de indeferimento de um pedido de desclassificação de informações em um órgão da administração pública federal, é:

- a) O requerente pode recorrer diretamente à Comissão Mista de Reavaliação de Informações sem passar por outras autoridades.
- b) O recurso deve ser encaminhado ao Ministro de Estado da área após ter sido submetido a, pelo menos, uma autoridade hierarquicamente superior àquela que tomou a decisão impugnada, exceto no caso das Forças Armadas, onde o recurso deve ser dirigido diretamente ao Comando.
- c) O requerente pode recorrer diretamente ao Presidente da República após o indeferimento da desclassificação de informações secretas ou ultrassecretas.
- d) Não há necessidade de submeter o recurso à apreciação de uma autoridade superior antes de recorrer ao Ministro de Estado.
- e) Em caso de indeferimento, o requerente só pode recorrer à Comissão Mista de Reavaliação de Informações se a informação for classificada como sigilosa.



- a) Errada. De acordo com o fluxo recursal estabelecido pela LAI, a Comissão Mista de Reavaliação de Informações (CMRI) não é a instância de acesso direto. O recurso à CMRI só é cabível após o indeferimento da autoridade superior e, posteriormente, do Ministro de Estado (no caso de pedidos de desclassificação) ou da Controladoria-Geral da União (em casos de negativa de acesso), funcionando como uma instância revisora posterior.
- b) Certa. A alternativa B reflete o procedimento específico para pedidos de **desclassificação de informação** previsto no **Art. 17, § 1º, da LAI**. A lei exige que, antes de chegar ao Ministro de Estado, o pedido passe por uma autoridade superior à que negou o acesso originalmente e, especificamente nas Forças Armadas, essa etapa intermediária deve ser cumprida perante o respectivo Comando.
- c) Errada. **Não há previsão** na Lei n. 12.527/2011 para a interposição de recursos diretamente ao Presidente da República em casos de negativa de acesso ou de desclassificação. O rito administrativo encerra-se, no âmbito do Poder Executivo Federal, com a deliberação final da CMRI ou das instâncias ministeriais competentes.

d) Errada. A alternativa D contraria o **Art. 17, § 1º**, que impõe uma condição de procedibilidade para o recurso ministerial. O cidadão só pode provocar a manifestação do Ministro de Estado após o pedido ter sido apreciado e negado por, no mínimo, uma autoridade hierarquicamente superior àquela que exarou a decisão impugnada, respeitando a gradação das instâncias administrativas.

e) Errada. Embora a CMRI decida sobre informações sigilosas, o recurso específico à Comissão após a negativa do Ministro de Estado é restrito a objetos muito claros. Segundo o **Art. 17, § 2º**, o recurso à CMRI após a decisão do Ministro é cabível quando o pedido de desclassificação envolver especificamente informações nos graus **secreta ou ultrassecreta**, não sendo um direito amplo para qualquer tipo de informação classificada apenas como reservada.

Letra b.

019. (FGV/ADVOGADO/EBSERH/2025/Q3701248) Imagine uma situação em que certa empresa pública não esteja promovendo a transparência ativa de suas informações, na medida em que não está veiculando dados que são de interesse público e que não estão abarcadas pelo sigilo.

Caso seja apresentado, por determinado interessado, pedido de acesso a tais informações, à luz do disposto na Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), assinale a afirmativa correta.

- a) O deferimento do acesso às informações em análise depende da indicação dos motivos determinantes para a sua obtenção.
- b) A mencionada empresa pública não tem a obrigação de fornecer as informações em questão, em decorrência de sua personalidade jurídica de direito privado.
- c) A norma em comento impõe a proteção das informações pela aludida entidade administrativa, mas não a sua disponibilidade, autenticidade e integridade.
- d) O pedido de acesso a tais informações pelo mencionado interessado deverá conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.
- e) A referida entidade administrativa pode impor exigências para que o requerente tenha acesso às informações em comento, ainda que tais exigências possam inviabilizar a sua solicitação.



a) Errada. A alternativa A contraria o **Art. 10, § 3º, da LAI**, que estabelece que são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Vigora a regra do “não te interessa”: o órgão ou entidade não pode questionar para que o cidadão quer a informação ou qual uso fará dela, sendo o fornecimento um dever vinculado do Estado que independe de motivação.

b) Errada. Conforme o **Art. 1º, parágrafo único, II, da LAI**, as **empresas públicas** e sociedades de economia mista subordinam-se ao regime da lei, independentemente de possuírem personalidade jurídica de direito privado. O alcance da norma é nacional e abrange toda a administração indireta, garantindo que o interesse público na transparência prevaleça sobre a natureza societária da entidade.

c) Errada. A alternativa C é falsa, pois o **Art. 6º, da LAI** impõe aos órgãos e entidades o dever de assegurar a proteção da informação, garantindo-se, simultaneamente, sua **disponibilidade, autenticidade e integridade**. Além disso, os portais de transparência ativa devem, obrigatoriamente, atender a requisitos técnicos que garantam essas qualidades para o acesso da sociedade.

d) Certa. Esta alternativa reproduz a literalidade do **Art. 10, caput, da LAI**, que define os dois únicos requisitos obrigatórios para um pedido de acesso: a identificação de quem pede e o que se pede. Embora o pedido não exija motivação, a identificação é necessária para que a administração processe a demanda e viabilize eventuais comunicações ou recursos posteriores.

e) Errada. O **Art. 10, § 1º, da LAI**, proíbe expressamente que a identificação do requerente contenha exigências que inviabilizem a solicitação. A norma visa remover obstáculos burocráticos e garantir que os procedimentos de acesso sejam “objetivos e ágeis”, não permitindo que a entidade crie barreiras administrativas que tornem o direito fundamental do cidadão impraticável.

Letra d.

020. (FGV/ANALISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO/MPU/2025/Q3788181) A Lei de Acesso à Informação (LAI), Lei n. 12.527/2011, é um importante passo rumo à transparência e à eficácia da comunicação de interesse público, na medida em que:

- a) não pode ser classificada nenhuma informação como reservada, secreta ou ultrassecreta a menos que requerida por jornalistas;
- b) obriga os órgãos governamentais a fornecerem a informação requerida, desde que o requerente identifique a finalidade e o motivo da solicitação;
- c) indica que o requerente seja informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição em caso de negativa de acesso à informação solicitada;
- d) estabelece prazos curtos para o sigilo da informação, cabendo o de 100 anos apenas para documentos referentes aos resultados de planos econômicos na esfera federal;
- e) deve ser negado o acesso à informação apenas em situações específicas, tais como o acesso às estatísticas relativas ao indeferimento de pedidos de informação via LAI.



- a) Errada. A classificação de informações sigilosas é um ato de competência de autoridades públicas específicas, de acordo com a imprescindibilidade da informação para a segurança da sociedade ou do Estado. Essa prerrogativa não depende de solicitação de jornalistas, mas sim da análise técnica da sensibilidade do dado em relação à soberania nacional, relações internacionais ou atividades de inteligência.
- b) Errada. A alternativa B contraria o **Art. 10, § 3º, da LAI**, que proíbe expressamente qualquer exigência relativa aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Vigora o princípio do “não te interessa”: o cidadão tem o direito fundamental de obter a informação sem precisar justificar para que irá usá-la ou qual sua finalidade.
- c) Certa. Esta alternativa reproduz a literalidade do **Art. 11, § 4º, da LAI**. A lei determina que, quando o acesso for negado por se tratar de informação sigilosa ou pessoal, é dever do Estado orientar proativamente o cidadão sobre como ele pode questionar essa decisão, indicando os prazos legais e a autoridade competente para apreciar o recurso.
- d) Errada. O prazo de **100 (cem) anos** previsto no **Art. 31, § 1º, inciso I**, aplica-se exclusivamente a **informações pessoais** relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem. Os prazos para informações classificadas por interesse de segurança são de 5 (reservada), 15 (secreta) e 25 anos (ultrassecreta), não havendo essa previsão centenária para planos econômicos.
- e) Errada. As estatísticas sobre pedidos de informação são dados de **divulgação obrigatória** para o cumprimento da transparência ativa. O **Art. 30, III**, exige que a autoridade máxima de cada órgão publique anualmente um relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos recebidos, atendidos e indeferidos. Portanto, essas estatísticas não podem ser objeto de negativa de acesso, pois são instrumentos de controle social e accountability.

Letra c.

021. (FGV/ATIFE (SEFAZ AM)/SEFAZ AM/2022) A Lei n. 12.527/2011 regulamenta o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas.

Para os efeitos desta Lei, considera-se primariedade a qualidade da informação

- a) que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados.
- b) submetida à restrição de acesso público em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade.
- c) relacionada à pessoa natural identificada ou identificável durante o processamento dos dados.
- d) que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por determinado indivíduo, equipamento ou sistema.
- e) coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.



Considera-se primariedade a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

IX – primariedade: qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem modificações.

Letra e.

022. (FGV/AJ (TJDFT)/TJDFT/APOIO ESPECIALIZADO/ARQUIVOLOGIA/2022) Um cidadão precisa de uma determinada informação de um órgão público. De acordo com o Decreto que regulamenta a Lei n. 12.527, de 18/11/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, ele dispõe de dois procedimentos para garantia do acesso à informação de que precisa, a transparência ativa e a transparência passiva.

São exemplos de cada uma delas, respectivamente:

- a) cartazes na instituição; redes sociais;
- b) programas de rádio; redes sociais;
- c) programas de televisão; serviço de protocolo;
- d) serviço de protocolo; sites na internet;
- e) sites na internet; serviço de informação ao cidadão.



A transparência ativa está relacionada com as medidas adotadas pelo Poder Público com a finalidade de proporcionar o acesso à informação. Estas medidas são adotadas de ofício, ou seja, sem que haja a necessidade de requerimento do particular interessado. Como exemplos, temos os sites oficiais dos órgãos e instituições.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

Já a transparência passiva é medida decorrente do direito conferido ao particular de obter o acesso à informação. Logo, um serviço de informações ao cidadão está diretamente relacionado com o conceito de transparência passiva.

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:

I – criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:

- a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações;
- b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades;
- c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e

Letra e.

023. (FGV/AJ (TJDFT)/TJDFT/APOIO ESPECIALIZADO/CONTABILIDADE/2022) Um órgão da administração pública recebeu uma solicitação de acesso à informação por parte de uma entidade da sociedade civil. O pedido de informação referia-se ao detalhamento da execução de contratos de prestação de serviços de consultoria para o órgão. O pedido especificou que a informação deveria ser não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Tal especificação refere-se a uma característica prevista na Lei de Acesso à Informação, que é a:

- a) adequação;
- b) autenticidade;
- c) fidedignidade;
- d) integridade;
- e) primariedade.



Observe que o enunciado da questão menciona que a informação disponibilizada deve ser não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. Logo, a característica que atende a este conceito é o da integridade.

Art. 4º Para os efeitos desta Lei, considera-se:

VIII – integridade: qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino;

Letra d.

024. (FGV/ALUN OF (PM AM)/PM AM/2022) Pedro, cidadão com elevada consciência política, encaminhou representação ao Prefeito do Município Alfa, que tem cerca de um milhão de habitantes, na qual insurgia-se contra a não disponibilização, na internet, das informações afetas aos procedimentos licitatórios realizados no decorrer do ano, incluindo os contratos celebrados.

A ausência de disponibilização das referidas informações está

- a) Errada. A lei de regência determina expressamente que tal seja feito.
- b) Certa. Já que os Municípios não são alcançados pela obrigação de adotar essa medida.

- c) Certa. A necessidade de preservação do interesse público e da intimidade dos envolvidos impede que tal seja feito.
- d) Errada. Apenas em relação às licitações e aos contratos administrativos afetos à prestação de serviços públicos.
- e) Certa. As informações devem ser fornecidas apenas àqueles que as requererem, não devendo ser disponibilizadas na internet.



De acordo com o artigo 7º da LAI, o acesso à informação compreende, entre outros, os direitos de obter informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos.

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:
VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos;

Logo, a ausência de disponibilização das referidas informações (conforme mencionado no enunciado) está Errada. pois a lei de regência determina expressamente que tal medida seja adotada.

Letra a.

025. (FGV/ANA (MPE SC)/MPE SC/CONTABILIDADE/2022) A partir da edição da Lei n. 12.527/2011, a difusão de uma cultura de maior transparência e acesso à informação pública ganhou ênfase no âmbito da administração pública. Nesse cenário, além de conceder acesso à informação, também cabe aos órgãos e entidades do poder público a proteção da informação em termos de autenticidade e integridade.

Assim, o direito de acesso à informação não é absoluto, de forma que entre os direitos previstos na Lei de Acesso à Informação NÃO se inclui o de obter:

- a) documentos referentes a processos de prestações e tomadas de contas relativas a exercícios anteriores;
- b) informação contida em documentos não recolhidos a arquivos públicos;
- c) informação custodiada por entidade privada decorrente de vínculos com entidades da administração pública;
- d) informações referentes a projetos tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade;
- e) orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso à informação desejada.



O §1º do artigo 7º estabelece que

O acesso à informação previsto no caput não compreende as informações referentes a projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos ou tecnológicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

Sendo assim, a Letra D é a alternativa que corretamente retrata uma informação que não poderá ser objeto de acesso por parte dos interessados.

Letra d.

026. (FGV/AAFE (SEFAZ AM)/SEFAZ AM/2022) De acordo com a Lei de acesso à informação (Lei n. 12.527/2011), qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades sujeitos a tal lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Nesse contexto, o citado diploma legal estabelece que

- a) pode a identificação do requerente conter exigências que eventualmente inviabilizem a solicitação para o acesso a informações de interesse público.
- b) são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.
- c) deve o órgão ou entidade pública autorizar ou conceder o acesso à informação de sua competência no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilidade.
- d) não pode o órgão ou entidade oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar, pois tal conduta equivale à negativa de acesso à informação e enseja responsabilização administrativa.
- e) devem os órgãos e entidades do poder público atender aos pedidos de informação apresentados pessoalmente, sendo-lhes facultado viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.



- a) Errada. Diferente do que afirmado, estabelece o §1º do artigo 10 que *“Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação”*.
- b) Certa. O acesso de informação deve ser feito sem que haja qualquer tipo de exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Art. 10, § 3º São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

c) Errada. Caso a informação esteja disponível, o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso de forma imediata. Não sendo possível esta providência, o Poder Público deverá adotar as medidas cabíveis no prazo de até 20 dias

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias (...)

d) Errada. Em sentido oposto ao que afirmado, o §3º do artigo 11 determina que *“Sem prejuízo da segurança e da proteção das informações e do cumprimento da legislação aplicável, o órgão ou entidade **poderá oferecer meios para que o próprio requerente possa pesquisar a informação de que necessitar**”*.

e) Errada. A viabilização de alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet é um dever, e não uma faculdade conferida aos órgãos e entidades administrativas.

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

§ 2º Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.

Letra b.

027. (FGV/ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/AUDITORIA GOVERNAMENTAL/2021) A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas considerou imprescindíveis à segurança da sociedade as informações constantes em um relatório de inteligência sobre organizações criminosas que atuam no Estado, de maneira que sua divulgação ou acesso irrestrito poderia comprometer atividades de inteligência, bem como de investigações em andamento, relacionadas com a prevenção e repressão de infrações. Com base na Lei de Acesso à Informação, observado o interesse público da informação e utilizados os critérios menos restritivos possíveis, o mencionado relatório foi classificado quanto ao grau de sigilo como informação reservada. De acordo com a Lei Federal n. 12.527/2011, o prazo máximo de restrição de acesso a tal informação reservada é de:

a) um ano e, transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público;

b) três anos e, transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, o órgão público fará nova análise sobre a conveniência de liberação da informação a acesso público;

- c) cinco anos e, transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público;
- d) quinze anos e, transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, o órgão público fará nova análise sobre a conveniência de liberação da informação a acesso público;
- e) vinte e cinco anos e, transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, o órgão público fará nova análise sobre a conveniência de liberação da informação a acesso público.



Na medida em que a informação foi classificada como reservada, o prazo máximo de restrição, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, é de 5 anos. Transcorrido esse prazo ou consumado o evento que definiu o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II – secreta: 15 (quinze) anos; e

III – reservada: 5 (cinco) anos.

§ 4º Transcorrido o prazo de classificação ou consumado o evento que defina o seu termo final, a informação tornar-se-á, automaticamente, de acesso público.

Letra c.

028. (FGV/ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/AUDITORIA GOVERNAMENTAL/2021) Assegurar o direito fundamental de acesso à informação se inclui entre as boas práticas de transparência no setor público, baseadas em princípios e diretrizes que orientam as legislações sobre o tema. Uma diretriz discrepante das boas práticas de transparência no setor público é:

- a) desenvolvimento do controle social da administração pública;
- b) divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
- c) identificação adequada dos solicitantes de informações, mediante justificativa;
- d) observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- e) utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.



Dentre as opções elencadas, apenas a Letra C não trata-se de uma diretriz decorrente das boas práticas de transparência no setor público. Em sentido diverso, o §3º do artigo 10

estabelece que “São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público”.

Todas as demais alternativas estão corretas, em sintonia com as disposições do artigo 3º:

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

- I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
- III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
- IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
- V – desenvolvimento do controle social da administração pública.

Letra c.

029. (FGV/ASS ADM (TCE-PI)/TCE-PI/2021) O cidadão João, regularmente identificado, apresentou pedido de acesso a informações devidamente especificadas ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí.

Por se tratar de informações totalmente sigilosas, de acordo com a Lei Federal n. 12.527/2011, o TCE/PI deverá, no prazo de até:

- a) 20 dias, prorrogável por mais 10 dias, indicar a João as razões de fato ou de direito da recusa total do acesso pretendido e informar-lhe sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação;
- b) 30 dias, prorrogável por mais 15 dias, entregar a João certidão com esclarecimentos sobre a impossibilidade de atendimento ao requerido, em razão do sigilo, e informar-lhe sobre a possibilidade de recurso em até 5 dias, a ser dirigido ao Presidente da Corte de Contas;
- c) 30 dias, prorrogável por mais 15 dias, apresentar a João exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público e, caso relevantes os motivos, fornecer-lhe as informações com cláusula de sigilo, sob pena de responsabilização nos termos da lei;
- d) 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, apresentar a João exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público e, caso relevantes os motivos, fornecer-lhe as informações com cláusula de confidencialidade, sob pena de responsabilização nos termos da lei;
- e) 3 dias, prorrogável por mais 3 dias, apresentar a João exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público e, caso relevantes os motivos, fornecer-lhe acesso às informações, sem cópia dos respectivos documentos, com cláusula de sigilo, sob pena de responsabilização nos termos da lei.



Para responder à questão, devemos fazer uso das disposições do artigo 11 da Lei de Acesso à Informação, que apresenta a seguinte redação:

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, **em prazo não superior a 20 (vinte) dias**:

I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º **poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias**, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

§ 4º Quando não for autorizado o acesso por se tratar de informação total ou parcialmente sigilosa, **o requerente deverá ser informado sobre a possibilidade de recurso, prazos e condições para sua interposição, devendo, ainda, ser-lhe indicada a autoridade competente para sua apreciação.**

Com base nos dispositivos destacados, observa-se que a **Letra A** é a resposta da questão.

Letra a.

030. (FGV/ATCE (TCE-AM)/TCE-AM/AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/2021) A Lei de Acesso à Informação estabelece que é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas, sendo obrigatória a divulgação por meio da internet.

Nesse contexto, a citada Lei n. 12.527/2011 dispõe que os sítios oficiais da rede mundial de computadores deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, ao seguinte requisito:

- a) atualizar, com periodicidade semanal, as informações disponíveis para acesso, inclusive remetendo o interessado a outros sítios eletrônicos para informações complementares;
- b) disponibilizar, apenas mediante senha alfanumérica de seis dígitos, informações classificadas como sigilosas que possam pôr em risco a segurança das instituições;
- c) conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
- d) manter canal eletrônico como protocolo para recebimento de documentos e requerimentos de acesso a informações exclusivamente em formato pdf;

e) possibilitar o acesso a relatórios em diversos formatos eletrônicos, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações, vedada a disponibilização técnica de tais relatórios para gravação.



O §3º do artigo 8º elenca os requisitos que devem ser atendidos, em relação ao acesso à informação, pelos sites dos órgãos oficiais:

Art. 8º, § 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão; (Letra C)

II – possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;

III – possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;

IV – divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;

V – garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;

VI – manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;

VII – indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e

VIII – adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo n. 186, de 9 de julho de 2008.

Analisando as alternativas, observa-se que apenas a Letra C está de acordo com as regras legalmente estabelecidas.

Letra c.

031. (FGV/ANA (OSASCO)/PREF OSASCO/RECURSOS HUMANOS/2014) Airton, com fundamento na Lei de Acesso à Informação (Lei federal n. 12.527/11), solicita informações sobre a remuneração dos servidores da Administração Pública Municipal. Sabe-se que Airton é membro de Partido Político opositor e que certamente seu pedido possui finalidade eleitoral. Neste caso, o responsável pelas informações deve:

- a) conceder o pedido, porque o acesso à informação independe da justificativa do pedido;
- b) negar o pedido, pois seu motivo determinante contraria o princípio da impessoalidade na Administração Pública previsto expressamente na Constituição Federal;
- c) conceder o pedido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, admitida uma prorrogação;
- d) negar o pedido por se tratar de informação sigilosa;
- e) negar o pedido, pois seu motivo determinante se demonstra incompatível.



De acordo com o texto legal, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

Desta forma, o responsável pelas informações deve conceder o pedido formulado por Airton, haja vista que a remuneração dos agentes públicos é uma típica informação de interesse da coletividade.

Letra a.

032. (FGV/ANA (OSASCO)/PREF OSASCO/RECURSOS HUMANOS/2014) Um servidor sofreu um mal súbito grave, está internado e incapaz de se comunicar. A equipe médica precisa dos últimos exames cardiológicos realizados por ele para especificar seu diagnóstico e tratamento. Sua esposa tem conhecimento de que o servidor havia realizado os exames necessários, quando do seu ingresso na Prefeitura, a qual, inclusive, promovia, por meio de seu Núcleo de Medicina do Trabalho, exames periódicos. Em razão disso, peticiona perante a Secretaria de Administração, solicitando cópia do prontuário médico e dos laudos desses exames.

A informação:

- a) não deve ser fornecida, pois se trata de informação pessoal e, portanto, sigilosa;
- b) deve ser fornecida, já que os exames médicos realizados em programa de acompanhamento da Administração Pública são públicos;
- c) não deve ser fornecida neste caso, uma vez que se exige, dado o caráter pessoal dos dados, o consentimento do titular dos exames;
- d) deve ser fornecida, uma vez que o cônjuge tem direito às informações, mesmo que sigilosas;
- e) deve ser fornecida, porque não se exige o consentimento do titular dos exames, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, desde que seja para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico.



Questão que exige o conhecimento do tratamento que deve ser dado às informações pessoais. Inicialmente, a norma determina que o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.

Neste sentido, as informações em questão terão seu acesso restrito por até 100 anos, período no qual apenas a pessoa a que a informação se refere e os agentes públicos autorizados poderão ter acesso.

Estabelece a norma (art. 31, §1º, II) que estas *informações*

poderão ter autorizada sua divulgação ou acesso por terceiros diante de previsão legal ou consentimento expresso da pessoa a que elas se referirem.

Por fim, para responder à questão, temos que fazer uso das situações que são exceções à regra da necessidade de autorização para que terceiros utilizem as informações. Para isso, façamos uso do art. 31, §3º, da Lei 12.527:

Art. 31, § 3º O consentimento referido no inciso II do § 1º não será exigido quando as informações forem necessárias:

I – à prevenção e diagnóstico médico, quando a pessoa estiver física ou legalmente incapaz, e para utilização única e exclusivamente para o tratamento médico;

II – à realização de estatísticas e pesquisas científicas de evidente interesse público ou geral, previstos em lei, sendo vedada a identificação da pessoa a que as informações se referirem;

III – ao cumprimento de ordem judicial;

IV – à defesa de direitos humanos; ou

V – à proteção do interesse público e geral preponderante.

Letra e.

033. (FGV/ANA (OSASCO)/PREF OSASCO/RECURSOS HUMANOS/2014) A empresa “KWE”, fundamentando seu pedido na Lei de Acesso à Informação (Lei Federal n. 12.527/11), solicitou a informação de quantos funcionários estão lotados no paço municipal. O analista de recursos humanos responsável indeferiu o pedido pelo único motivo de que a interessada é pessoa jurídica. A decisão está:

- a) Certa. mas não há possibilidade de recurso dessa decisão;
- b) Certa. mas há possibilidade de recurso dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada;
- c) Errada. mas não há possibilidade de recurso dessa decisão;
- d) Errada. mas há possibilidade de recurso dirigido à mesma autoridade que exarou a decisão impugnada;
- e) Errada. mas há possibilidade de recurso dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada.



A negativa do Analista de Recursos Humanos negou a informação com base no fato da solicitação ter sido feita por uma pessoa jurídica. De acordo com a Lei 12.527, tal medida está errada, uma vez que o acesso à informação pode ser solicitado por qualquer interessado.

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Diante da negativa, pode o interessado apresentar recurso, oportunidade em que o pedido será direcionado para a autoridade hierarquicamente superior àquela que proferiu a decisão impugnada.

Art. 15. No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência.

Parágrafo único. O recurso será dirigido à autoridade hierarquicamente superior à que exarou a decisão impugnada, que deverá se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias.

Letra e.

034. (FGV/ARQUI (CM RECIFE)/CM RECIFE/2014) O acesso à informação de que trata a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, compreende, entre outros, os direitos de obter:

I – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidade, recolhidos ou não a arquivos públicos;

II – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades do poder público, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

III – informação primária, secundária, íntegra, autêntica e atualizada.

São verdadeiras somente as afirmativas:

- a) I;
- b) II;
- c) I e II;
- d) I e III;
- e) II e III.



Façamos uso, para responder à questão, das disposições do artigo 7º da Lei 12.527, de seguinte redação:

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; (Item I)

III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado; (Item II)

IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada; (Erro do Item III, que menciona o termo secundária)

Letra c.

035. (FGV/ANA (IBGE)/IBGE/JORNALISMO /REDES SOCIAIS/2016) De acordo com a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527, de 18/11/2011), a divulgação de informações de interesse coletivo ou geral, que não tratem de execução orçamentária e financeira, por órgãos públicos através de sítios oficiais da rede mundial de computadores (Internet), é obrigatória, com exceção para:

- a) empresas públicas e de economia mista;
- b) fundações públicas estaduais e municipais;
- c) autarquias controladas diretamente pela União;
- d) municípios com população de até 10.000 habitantes;
- e) Poder Judiciário nos níveis Federal, Estadual e Municipal.



Como regra geral, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

Quando, no entanto, estivermos diante de municípios com população até 10 mil habitantes, a regra é outra, conforme previsão do artigo 8º, §4º, da LAI:

Art. 8º, § 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Sendo assim, os municípios com população inferior a 10 mil habitantes são uma exceção à obrigatoriedade de divulgação das informações na internet.

Letra d.

036. (FGV/ANA (IBGE)/IBGE/JORNALISMO /REDES SOCIAIS/2016) A Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527, de 18/11/2011) aborda a importância das seções de acesso a informações dos sítios dos órgãos e entidades governamentais. Esses sítios são exemplo do que se denomina:

- a) neo-transparência;
- b) poli-transparência;
- c) multi-transparência;
- d) transparência ativa;
- e) transparência passiva.



De acordo com o conceito de transparência ativa, os órgãos e entidades públicas são obrigados a divulgar, independente de solicitação, informações de interesse da coletividade.

Neste sentido, as seções de acesso a informações, localizadas nos sites dos órgãos e entidades públicas, são exemplos de atendimento da mencionada regra.

Letra d.

037. (FGV/PROC (PAULÍNIA)/PREF PAULÍNIA/2016) Joana, moradora do Município ABC, apresentou pedido de acesso a informações à Pessoa Jurídica XYZ, concessionária de serviço público municipal, não integrante da Administração Pública. Utilizou como base a Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.527/11), para ter acesso ao contrato administrativo firmado pela Pessoa Jurídica XYZ com a Administração Pública Municipal, sem juntar o comprovante de pagamento de custas relativas à emissão da certidão. Tal pedido foi rejeitado pela Pessoa Jurídica XYZ.

Nesse caso, conforme a Lei de Acesso à Informação,

- a) a Pessoa Jurídica XYZ agiu ilegalmente, uma vez que ela, como concessionária de serviço público municipal, é sujeito passivo da Lei de Acesso à Informação, o objeto da consulta é documento público e o acesso deve ser gratuito.
- b) não houve irregularidade por parte da Pessoa Jurídica XYZ, uma vez que Joana não é sujeito ativo do pedido de acesso à informação.
- c) não houve irregularidade por parte da Pessoa Jurídica XYZ, uma vez que é possível a exigência de pagamento da respectiva certidão de emissão da informação, salvo se comprovada a hipossuficiência econômica do requerente.
- d) não houve irregularidade por parte da Pessoa Jurídica XYZ, já que as informações acerca de contratos administrativos firmados com a Administração Pública podem ter seu acesso restringido por motivo de segurança das negociações.
- e) não houve irregularidade por parte da Pessoa Jurídica XYZ, uma vez que ela não consta como sujeito passivo na Lei de Acesso à Informação.



Além da Administração Pública, as disposições da Lei 12.527 são aplicadas, no que couber, às entidades privadas sem fins lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo, ajustes ou outros instrumentos congêneres. Devemos diferenciar tais entidades das concessionárias de serviço público. Neste sentido, a relação entre as concessionárias e a Administração Pública é formada pela celebração de um contrato administrativo. Logo, as concessionárias não recebem recursos públicos para o desempenho de suas atividades.

Consequentemente, não devem elas obediência às disposições da Lei de Acesso à Informação, motivo pelo qual a solicitação de Joana não merece prosperar.

Letra e.

038. (FGV/AJ TRT12/TRT 12/ADMINISTRATIVA/"SEM ESPECIALIDADE"/2017) Um determinado órgão da administração pública recebeu um pedido de acesso à informação por meio do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no dia 1º de julho de 2017. A informação pedida não tem caráter sigiloso, mas não está disponível integralmente e precisará ser processada pelo órgão.

Considerando o prazo máximo nos termos da Lei de Acesso à Informação, incluindo eventuais prorrogações, a informação deve ser fornecida ao requerente até:

- a) 10 de julho;
- b) 15 de julho;
- c) 20 de julho;
- d) 30 de julho;
- e) 30 de agosto.



Questão que deve ser resolvida com base nas disposições do artigo 11 da Lei 12.527/2012, de seguinte redação:

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;

II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou

III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

Sendo assim, como o requerimento da informação foi feito em 1º de julho, o prazo máximo para fornecimento, já com as eventuais prorrogações, é de 30 dias. Logo, a data limite para atendimento é dia 30 de julho.

Letra d.

039. (FGV/ANALM (CM SALVADOR)/CM SALVADOR/FINANCEIRA/REGISTROS CONTÁBEIS E ORÇAMENTO, E REGISTROS CONTÁBEIS, LIQUIDAÇÃO, FINANCEIRO/2018) São dispensados de divulgação obrigatória na internet, mas mantidas a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios

e prazos previstos no Art. 73-B da Lei de Responsabilidade Fiscal, os municípios com população de até:

- a) 10.000 habitantes;
- b) 20.000 habitantes;
- c) 25.000 habitantes;
- d) 30.000 habitantes;
- e) 50.000 habitantes.



Em conformidade com o §4º do artigo 8º da Lei de Acesso à Informação, os Municípios com população de até 10.000 habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet, ficando, contudo, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira.

Art. 8º, § 4º Os Municípios com população de até 10.000 (dez mil) habitantes ficam dispensados da divulgação obrigatória na internet a que se refere o § 2º, mantida a obrigatoriedade de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos critérios e prazos previstos no art. 73-B da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Letra a.

040. (FGV/ANALM (CM SALVADOR)/CM SALVADOR/FINANCEIRA/REGISTROS CONTÁBEIS E ORÇAMENTO, E REGISTROS CONTÁBEIS, LIQUIDAÇÃO, FINANCEIRO/2018) A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, que for classificada como secreta, terá como prazo máximo de restrição de acesso:

- a) 05 anos;
- b) 10 anos;
- c) 15 anos;
- d) 25 anos;
- e) 30 anos.



O prazo máximo de restrição de acesso da informação classificada como secreta é de 15 anos, conforme previsão do artigo 24:

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II – secreta: 15 (quinze) anos; e

III – reservada: 5 (cinco) anos.

Letra c.

041. (FGV/ANALM (CM SALVADOR)/CM SALVADOR/FINANCEIRA/REGISTROS CONTÁBEIS E ORÇAMENTO, E REGISTROS CONTÁBEIS, LIQUIDAÇÃO, FINANCEIRO/2018) A Prefeitura da cidade de Pinhas realizou um grande investimento em tecnologia e disponibilizou um site de transparência, visando garantir ao cidadão o acesso a todas as informações, em conformidade com os preceitos da Lei n. 12.527/2011.

Para ser verificado o cumprimento dos direitos dos cidadãos previstos nesse preceito legal é imprescindível que nesse site de transparência tenham sido disponibilizadas as informações:

- a) para acesso exclusivamente após a realização de cadastro no site, visando garantir e disponibilizar as estatísticas de acesso;
- b) contidas em registros, produzidos por seus órgãos ou entidades, coletados ou não a arquivos públicos;
- c) dos resultados das auditorias, se solicitadas expressamente;
- d) referentes aos seus órgãos, autarquias e sociedades de economia mista, exceto daquelas não controladas diretamente pela Prefeitura;
- e) de projetos de pesquisa e desenvolvimento científicos cujo sigilo seja imprescindível à segurança do Estado.



A questão versa sobre a transparência ativa, ou seja, o conjunto de informações que devem ser disponibilizadas para a população em geral independente de requerimento. E estas informações constam no artigo 7º da norma objeto de estudo, de seguinte redação:

Art. 7º O acesso à informação de que trata esta Lei compreende, entre outros, os direitos de obter:

I – orientação sobre os procedimentos para a consecução de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser encontrada ou obtida a informação almejada;

II – informação contida em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus órgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos;

III – informação produzida ou custodiada por pessoa física ou entidade privada decorrente de qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, mesmo que esse vínculo já tenha cessado;

IV – informação primária, íntegra, autêntica e atualizada;

V – informação sobre atividades exercidas pelos órgãos e entidades, inclusive as relativas à sua política, organização e serviços;

VI – informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos; e

VII – informação relativa:

- a) à implementação, acompanhamento e resultados dos programas, projetos e ações dos órgãos e entidades públicas, bem como metas e indicadores propostos;
- b) ao resultado de inspeções, auditorias, prestações e tomadas de contas realizadas pelos órgãos de controle interno e externo, incluindo prestações de contas relativas a exercícios anteriores.

Letra b.

042. (FGV/ANALM (CM SALVADOR)/CM SALVADOR/FINANCEIRA/REGISTROS CONTÁBEIS E ORÇAMENTO, E REGISTROS CONTÁBEIS, LIQUIDAÇÃO, FINANCEIRO/2018) O pedido de acesso à informação, previsto na Lei n. 12.527/2011, conceituado como de transparência passiva, tem como característica determinante que:

- a) qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades públicos, por qualquer meio legítimo;
- b) qualquer pedido de acesso a informações públicas não necessita de conter a identificação do requerente;
- c) o órgão ou entidade públicos para fins de agilizar o atendimento poderá exigir os motivos determinantes da solicitação de informações;
- d) não sendo possível conceder o acesso imediato à informação solicitada, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá justificar, em prazo não superior a 30 (trinta) dias;
- e) caso ocorra indeferimento da solicitação de acesso a informações pelo órgão ou entidade públicos, que esteja devidamente embasado, não poderá o interessado interpor recurso contra a decisão.



- a) Certa. Trata-se da regra geral acerca da transparência passiva, ou seja, do direito de qualquer pessoa solicitar, pelos meios legítimos, o acesso às informações produzidas pelos órgãos e entidades públicas.

Art. 10. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

- b) Errada. A identificação do requerente deve constar no pedido. O que não é possível é que a identificação contenha exigências que inviabilizem a solicitação.
- c) Errada. Diferente do que afirmado, são vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público.

d) Errada. Alternativa confusa. Inicialmente, o prazo para a concessão, quando a informação não estiver disponível, é realmente de até 20 dias. No entanto, este prazo pode ser prorrogado por mais 10 dias, o que totaliza o prazo de 30 dias.

Art. 11. O órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

§ 1º Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 (vinte) dias:

§ 2º O prazo referido no § 1º poderá ser prorrogado por mais 10 (dez) dias, mediante justificativa expressa, da qual será cientificado o requerente.

Ainda assim, a banca considerou a alternativa Errada. muito provavelmente em razão da literalidade do citado §1º do artigo 11.

e) Errada. Estabelece o artigo 15 que *“No caso de indeferimento de acesso a informações ou às razões da negativa do acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 (dez) dias a contar da sua ciência”*.

Letra a.

043. (FGV/ANALM (CM SALVADOR)/CM SALVADOR/LEGISLATIVA/INFORMAÇÃO LEGISLATIVA/2018) Para garantir o acesso à informação, como determina a Lei n. 12.527, de 18 de novembro de 2011, os órgãos devem promover a divulgação de informações de interesse público independentemente de solicitações.

Para isso devem utilizar todos os meios e instrumentos legítimos que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em:

- a) jornais oficiais;
- b) jornais de grande circulação;
- c) sítios oficiais na internet;
- d) correio tradicional;
- e) correio eletrônico.



Estabelece a LAI que os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, **sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)**.

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.

§ 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).

Letra c.

044. (FGV/ANA (TJ SC)/TJ SC/ADMINISTRATIVO/2018) No dia 20 de maio de 2016, uma entidade pública recebeu dois pedidos de informação acerca da execução do orçamento em vigor, por meio do serviço de informação ao cidadão.

Para o primeiro pedido, a entidade informou que poderia disponibilizar as informações em um prazo de 20 dias, e, para o segundo pedido, a informação só poderia ser disponibilizada em um prazo de cinco anos.

Considerando a Lei de Acesso à Informação e respectivos regulamentos, os pedidos se tratam respectivamente, de informação:

- a) não sigilosa e reservada;
- b) não sigilosa e secreta;
- c) não reservada e secreta;
- d) reservada e secreta;
- e) reservada e ultrassecreta.



O enunciado afirma que **“Para o primeiro pedido, a entidade informou que poderia disponibilizar as informações em um prazo de 20 dias”**. Neste caso, estamos diante de uma informação não sigilosa, e que será, dentro do prazo legalmente previsto, disponibilizada ao interessado.

Também estabelece o enunciado que **“Para o segundo pedido, a informação só poderia ser disponibilizada em um prazo de cinco anos”**. Aqui, estamos diante de uma informação com restrição de acesso. E se o prazo de restrição é de 5 anos, a informação foi classificada como reservada.

Art. 24. A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada.

§ 1º Os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigoram a partir da data de sua produção e são os seguintes:

III – reservada: 5 (cinco) anos.

Letra a.

045. (FGV/ANA PROC (PGE RO)/PGE RO/ADMINISTRADOR/2015) A lei n. 12.527/2011, conhecida como Lei de Acesso à Informação, é reconhecida como fundamental para o exercício do accountability. Nesse sentido, há diversas implicações dessa Lei para a noção de Governo Eletrônico ao prever no sítio da internet:

- a) abertura de informação sigilosa de forma irrestrita no formato eletrônico;
- b) acesso automatizado a relatórios por meio de sistemas internos e proprietários;
- c) disponibilização de dados e relatórios para visualização de informações pessoais e individuais;
- d) divulgação obrigatória de informações para municípios com até 10.000 (dez mil) habitantes;
- e) existência de ferramenta de pesquisa e detalhes da estruturação das informações disponíveis.



O fundamento para a resposta da questão está no artigo 8º, §3º, I, da LAI:

Art. 8º, § 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:

I – conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;

Sendo assim, há a previsão de que os sites públicos contenham ferramentas de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.

Letra e.

046. (FGV/AA (FBN)/FBN/"SEM ÁREA"/2013) O artigo primeiro da Lei n. 12.527/11 afirma que qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso às informações aos órgãos e entidades, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.

Caso não seja possível aos órgãos e entidades concederem o acesso imediato à informação, assinale a afirmativa que indica o procedimento a ser adotado.

- a) Os órgãos ou entidades devem realizar audiências ou consultas públicas, para auxiliar o requerente.
- b) Os órgãos ou entidades devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de acesso por meio de seus sítios oficiais na Internet.
- c) Os órgãos ou entidades devem indicar as razões de fato ou de direito da recusa do acesso pretendido.
- d) Os órgãos ou entidades devem protocolar novo requerimento de acesso à informação.



Como regra geral, o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou conceder o acesso imediato à informação disponível.

Não sendo possível conceder o acesso imediato, na forma disposta no caput, o órgão ou entidade que receber o pedido deverá, em prazo não superior a 20 dias, adotar as seguintes medidas:

- I – comunicar a data, local e modo para se realizar a consulta, efetuar a reprodução ou obter a certidão;
- II – indicar as razões de fato ou de direito da recusa, total ou parcial, do acesso pretendido; ou
- III – comunicar que não possui a informação, indicar, se for do seu conhecimento, o órgão ou a entidade que a detém, ou, ainda, remeter o requerimento a esse órgão ou entidade, cientificando o interessado da remessa de seu pedido de informação.

Letra c.

047. (FGV/AA (FBN)/FBN/“SEM ÁREA”/2013) O Art. 3º da Lei n. 12.527/11 assegura o direito fundamental de acesso à informação, que deve ser executado em conformidade com os princípios básicos da Administração Pública.

Assinale a alternativa que contém a diretriz a ser adotada para o cumprimento do Artigo mencionado.

- a) Preservar o sigilo como regra.
- b) Resguardar as informações de interesse público.
- c) Cadastrar os órgãos cujo acesso seja permitido.
- d) Desenvolver o controle social da Administração Pública.



Para responder à questão, façamos uso das disposições do artigo 3º da Lei 12.527, que estabelece as diretrizes a serem observadas no âmbito do acesso à informação:

Art. 3º Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:

- I – observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção;
- II – divulgação de informações de interesse público, independentemente de solicitações;
- III – utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação;
- IV – fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública;
- V – desenvolvimento do controle social da administração pública.

Letra d.

048. (FGV/AD II (FBN)/FBN/2013) O Art. 9º da Lei n. 12.527/11 dispõe que o acesso às informações públicas será assegurado mediante a criação do serviço de informações ao cidadão. Com relação às condições que devem ser cumpridas para o apropriado cumprimento desta lei, analise os itens a seguir.

- I – Atender e orientar o público quanto ao acesso às informações.
- II – Informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades.
- III – Protocolar documentos e requerimentos de acesso às informações.

Assinale:

- a) se todos os itens estiverem corretos.
- b) se somente os itens I e II estiverem corretos.
- c) se somente os itens I e III estiverem corretos.
- d) se somente os itens II e III estiverem corretos.



Façamos uso, para a resolução da questão, do artigo 9º da Lei 12.527, de seguinte redação:

Art. 9º O acesso a informações públicas será assegurado mediante:

I – criação de serviço de informações ao cidadão, nos órgãos e entidades do poder público, em local com condições apropriadas para:

- a) atender e orientar o público quanto ao acesso a informações; (Item I)
- b) informar sobre a tramitação de documentos nas suas respectivas unidades; (Item II)
- c) protocolizar documentos e requerimentos de acesso a informações; e (Item III)

II – realização de audiências ou consultas públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação.

Letra a.

049. (FGV/AJ I (TJ AM)/TJ AM/ARQUIVOLOGIA/2013) De acordo com a Lei n. 12.527/11, os prazos máximos de restrição de acesso à informação, conforme a classificação prevista no caput, vigorarão a partir da data de sua produção. Assinale a afirmativa que os indica.

- a) Ultrassecreta: 20 anos / secreta: 15 anos / reservada: 10 anos.
- b) Ultrassecreta: 30 anos / secreta: 15 anos / reservada: 5 anos.
- c) Ultrassecreta: 35 anos / secreta: 15 anos / reservada: 10 anos.
- d) Ultrassecreta: 25 anos / secreta: 15 anos / reservada: 5 anos.
- e) Ultrassecreta: 25 anos / secreta: 20 anos / reservada: 5 anos.



A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta, secreta ou reservada, de acordo com os seguintes prazos:

I – ultrassecreta: 25 (vinte e cinco) anos;

II – secreta: 15 (quinze) anos; e

III – reservada: 5 (cinco) anos.

Letra e.

050. (FGV/AJ I (TJ AM)/TJ AM/ARQUIVOLOGIA/2013) De acordo com a Lei de Acesso à Informação, as informações pessoais, independentemente de classificação de sigilo, terão seu acesso restrito pelo prazo máximo de

- a) 25 anos, a contar da data de produção.
- b) 30 anos, a contar da data de produção.
- c) 50 anos, a contar da data de produção.
- d) 70 anos, a contar da data de produção.
- e) 100 anos, a contar da data de produção.



As informações pessoais, ou seja, aquelas relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem, terão um regramento diferenciado.

Tais informações terão seu acesso restrito, independentemente de classificação de sigilo, pelo prazo máximo de 100 anos, a contar da sua data de produção.

Durante este tempo, a informação apenas poderá ser acessada pela pessoa que diz respeito e pelos agentes públicos legalmente autorizados.

Letra e.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

